

증권투자권유 자문인력

3과목 법규 및 세제

- 01 자본시장 관련 법규
- 02 한국금융투자협회규정
- 03 회사법

과목명 : 자본시장관련법규 (20문제)

제1장 총설

1. 자본시장법의 특징

- ① 법, 시행령, 시행규칙, 금융위가 제개정하는 감독규정, 금감원이 제개정하고 금융위에 보고하는 시행세칙으로 이루어짐
- ② 열거주의(구체적) → 포괄주의(추상적)
- ③ 기관별 규제 → 기능별 규제
- ④ 업무범위의 확장 : 금융투자업 상호 간의 겸영 허용(이해상충방지체계 구축 전제)
- ⑤ 원칙중심 투자자보호제도 도입
모든 금융투자업자에게 적용되는 공통 영업행위규칙과 금융투자업자별 특성을 고려하여 세분화된 업자별 영업행위규칙으로 구분하여 규정

2. 감독기관과 관계기관

(1) 감독기관

1) 금융위원회

- ① 국무총리 소속 중앙행정기관으로 금융감독원을 지도, 감독
- ② 금융정책, 제도
- ③ 금융기관 감독, 검사, 제재, 설립 시 인허가
- ④ 자본시장 관리, 감독

2) 증권선물위원회

- ① 자본시장의 불공정거래 조사
- ② 기업회계의 기준 및 회계감리에 관한 업무
- ③ 금융위원회 소관사무 중 자본시장의 관리·감독 및 감시 등과 관련된 주요사항 사전심의
- ④ 자본시장의 관리·감독 및 감시 등을 위하여 금융위원회로부터 위임받은 업무

3) 금융감독원

금융위, 증선위의 지도·감독을 받아 금융기관에 대한 검사, 감독업무를 수행

(2) 관계기관

- ① 한국거래소 ② 금융투자협회
- ③ 예탁결제원 ④ 증권금융회사

3. 금융법규 체계의 이해

(1) 금융법규 체계

- ① 법, 시행령, 시행규칙, 금융위가 제개정하는 감독규정, 금감원이 제개정하고 금융위에 보고하는 시행세칙으로 이루어짐
- ② 우리나라 금융법규는 은행, 금융투자, 보험 등 금융권역별로 나누어져 있어 동일한 금융서비스에 대해서도 금융권역별로 다르게 적용될 때가 있음

(2) 법규 유권해석

금융회사가 금융위가 소관하는 금융법규 등과 관련된 사안에 대해 법규적용 여부를 명확하게 확인하기 위하여 요청하는 경우 관련 금융법규를 유권으로 해석하는 것을 말함

(3) 비조치의견서

- ① 금융회사 등이 수행하려는 행위에 대해 금감원장이 법령 등에 근거하여 향후 제재 등의 조치를 취할지 여부를 회신하는 문서
- ② 금감원장은 해당 행위가 법령 등에 위반하지 않는다는 비조치의견서를 회신하는 경우 해당 행위에 대해서는 사후에 이에 부합하지 않는 법적조치를 취하지 아니함
- ③ 그러나 법이 변경된 경우 등에는 부합하지 않는 법적조치를 취할 수 있음

(4) 행정지도

- ① 필요한 최소한도로 하여야 하며 부당하게 강요하거나 불이행을 사유로 불이익을 주지 아니함
- ② 문서가 원칙이나 구두로 하는 경우 서면으로 해줄 것을 요청할 수 있음
- ③ 내용은 원칙적으로 공개함

(5) 실무해석, 의견

질의에 대하여 금융위, 금감원의 실무부서가 제시함. 비공식적

(6) 모범규준

- ① 금융위, 금감원, 금융회사가 공동으로 준수할 것을 약속하는 규준으로
- ② 준수하지 않을 경우 사유 설명 의무가 있다.

제2장 금융투자상품

1. 금융투자상품의 정의

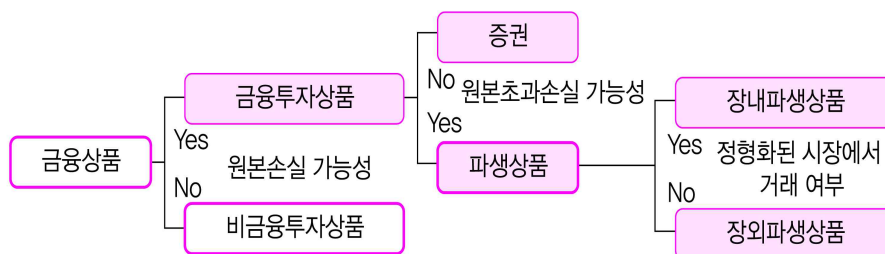
(1) 투자원본 산정 시 제외되는 것

- ① 판매수수료 등 용역의 대가로서 투자자가 지급하는 수수료, 보험계약에 따른 사업비와 위험보험료 등 실제 투자되는 금액이 아닌 부분은 투자원본에서 제외된다.
- ② 그리하여 전통적 보험상품 등이 금융투자상품의 개념에서 제외된다.

(2) 회수금액 산정 시 포함되는 것

- ① 투자자의 중도해지 등에 따라 지급하는 환매수수료, 중도해지수수료, 각종 세금, 발행인이나 거래상대방의 채무불이행으로 인한 미지급액 등은 회수금액에 포함된다.
- ② 따라서 채무증권의 경우 원본손실위험은 발행인의 채무불이행으로 인한 손실위험은 고려하지 아니하고, 유통과정에서의 투자원본손실 위험만을 고려

2. 금융상품의 분류



(1) 금융투자상품 제외대상

- ① 원화로 표시된 양도성예금증서
- ② 수탁자에게 신탁재산의 처분 권한이 부여되지 아니한 신탁(관리신탁)의 수익권
- ③ 주식매수선택권(스톡옵션)

(2) 파생상품의 분류

① 장내파생상품

파생상품으로서 파생상품시장에서 거래되는 것 또는 해외파생상품시장(파생상품시장과 유사한 시장으로서 해외에 있는 시장과 대통령령으로 정하는 해외파생상품 거래가 이루어지는 시장을 말한다)에서 거래되는 것

② 장외파생상품 : 파생상품으로서 장내파생상품이 아닌 것

3. 증권의 종류

① 채무증권

국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권, 기업어음증권, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 지급청구권이 표시된 것. 이자연계 파생결합채권은 사채권에 포함

- 이자연계 파생결합채권 : 발행과 동시에 투자자가 지급한 금전 등에 대한 이자, 그 밖의 과실에 대하여만 해당 기초자산의 가격 등의 변동과 연계된 증권

② 지분증권 : 주권, 신주인수권, 출자증권, 출자지분, 「민법」에 따른 조합의 출자지분, 그 밖에 이와 유사한 것으로서...

③ 수익증권 : 금전신탁계약, 투자신탁

④ 투자계약증권

특정 투자자가 그 투자자와 타인 간의 공동사업에 금전 등을 투자하고 주로 타인이 수행한 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속 받는 계약상의 권리가 표시된 것
증선위는 (주)뮤직카우가 발행한 음악 저작권료 참여청구권이 자본시장법 상 최초의 투자계약증권에 해당한다고 인정

⑤ 파생결합증권

기초자산의 가격 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 것

⑥ 증권예탁증권 : 외국에서 발행

(참고) 고난도 금융투자상품

원금 20%를 초과하는 손실이 날 수 있는 파생결합증권, 파생상품, 투자자가 이해하기 어려운 펀드·투자일임·금전신탁계약

- * 다만, 거래소, 해외증권·파생상품시장 상장 상품이나, 전문투자자만을 대상(주권상장법인, 해외상장법인, 법인·단체·개인전문투자자 제외)으로 하는 상품 제외

제3장 금융투자업과 투자자

1. 금융투자업

(1) 인가대상 금융투자업

① 투자매매업

누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것

(적용배제)

투자매매업자를 상대방으로 하거나 투자중개업자를 통하여 금융투자상품을 매매하는 경우

② 투자중개업

누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것

(적용배제) 투자권유대행인이 투자권유를 대행하는 경우

③ 집합투자업

집합투자를 영업으로 하는 것

(적용배제) 다른법률에 의한 펀드 중 사모펀드

④ 신탁업

신탁을 영업으로 하는 것

(2) 등록대상 금융투자업

① 투자일임업

투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것
(적용배제) 투자중개업자가 투자자의 매매주문을 받아 처리하는 과정에서 별도 대가 없이 투자판단의 전부 또는 일부를 일임 받을 필요가 있는 일정한 경우 (투자자 일시적 부재 등)

② 투자자문업

금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말함. 이하 동일)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것

(적용배제)

- 간행물, 출판물, 방송 등을 통하여 불특정 다수인을 대상으로 일방적인 투자조언 하는 경우 (다만, 온라인상에서 일정한 대가를 지급한 고객과 의견을 교환할 수 있는 경우는 제외)
- 따로 대가 없이 다른 영업에 부수하여 금융투자상품에 대한 투자판단에 관한 자문에 응하는 경우

③ 일반사모 집합투자업

일반사모펀드를 통한 집합투자를 영업으로 하는 것

④ 온라인 소액투자중개업자 (증권형 크라우드 펀딩업자)

- 온라인상에서 타인의 계산으로 채무증권, 지분증권, 투자계약증권의 모집 또는 사모에 의한 중개
- 요건(자기자본 5억원 이상 등)을 충족하고 금융위에 등록하면 인가를 받은 것으로 본다.
- 증권취득, 운용은 불가하며 단순중개만 가능
- 자신의 인터넷홈페이지 이외의 수단을 통한 광고, 투자권유행위 금지
- 투자자 1인당 투자한도가 있다.

(3) 금융투자업 인가

- ① 인가업무의 단위는 금융투자업, 금융투자상품, 투자자의 3가지 사항을 구성요소로 하는 금융기능을 중심으로 정해진다.
 - ② 사업계획의 타당성 및 건전성 기준은 일종의 적합성 기준으로 인가를 하는 감독당국자의 재량이 개입될 여지를 허용하고 있다.
 - ③ 인가업무 단위별로 대통령령이 정하는 금액 이상의 자기자본을 보유하여야 한다.
 - ④ 금융투자업자는 금융투자업의 인가를 받아 그 영업을 영위함에 있어서 인가요건을 지속적으로 유지하여야 한다.
- 단, 다음의 경우는 예외인정
- 최저자기자본 유지 (일정기간 최저자기자본의 70%로 완화)
 - 대주주요건 중 일부

(4) 다자간매매체결회사에 관한 특례

1) 개요

- ① 정보통신망이나 전자정보처리장치를 이용하여 다수의 투자자간에 자본시장법상 매매체결 대상상품의 매매 또는 중개, 주선이나 대리업무를 수행하는 투자매매업자 또는 투자중개업자를 통칭. 국내에서는 넥스트레이드가 2025년 3월에 시작
- ② 대체거래시스템(ATS)이라고도 하는데, 정규거래소 이외에 매수자와 매도자 간에 매매를 체결시켜 주는 다양한 형태의 증권거래시스템을 말함

2) 인가 및 업무

- ① 인가요건 : 기본적으로 투자매매업자 및 투자중개업자의 그것과 동일하지만, 업무인가단위와 소유한도에서 차이가 있음
- ② 모든 상품은 전문투자자를 대상으로 함
- ③ 일정한 경우를 제외하고 다자간매매체결회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 15%를 초과하여 소유할 수 없음

(5) 종합금융투자사업자에 관한 특례

1) 개요

한국형 헤지펀드라고 할 수 있는 일반사모집합투자기구에 대하여 신용공여, 증권대차, 재산의 보관과 관리 등 투자은행업무를 종합적으로 서비스 한다.

2) 지정요건

- ① 투자매매업자 또는 투자중개업자 중 금융위로부터 지정을 받아야 함
- ② 지정요건으로는 주식회사일 것, 증권에 관한 인수업을 영위할 것, 3조원 이상의 자기자본을 갖출 것 등이 있다.

2. 투자자

- ① 투자에 따른 위험감수능력이 있는지 여부를 기준으로 전문투자자와 일반투자자로 구분
- ② 전문투자자 이외의 투자자는 일반투자자로 본다.

(1) 일반투자자로 전환될 수 없는 전문투자자

- ① 은행, 외국중앙은행
- ② 보험회사
- ③ 금융투자업자 등

(2) 일반투자자로 전환이 가능한 전문투자자

- ① 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자회사에 서면으로 통지하는 경우
금융투자회사는 정당한 사유가 없는 한 이에 동의하여야 하며, 이 경우 해당 금융투자회사에게는 일반투자자로 간주
- ② 그러나 장외파생상품거래의 경우 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에만 전문투자자로 인정
 - ㉠ 주권상장법인
 - ㉡ 해외 증권시장에 상장된 주권을 발행한 국내법인
 - ㉢ 법률에 따라 설립된 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
 - ㉣ 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인
 - ㉤ 지방자치단체

(3) 일반투자자에서 전환된 전문투자자 (요건+금융위신고, 2년간)

- ① 법인 또는 단체 : 금융투자상품 잔고가 100억원(외부감사 대상법인은 50억원) 이상
- ② 개인 : 정해진 요건에 해당 시(투자경험+소득, 자산, 전문성 중 1가지)

(4) 개인전문투자자에게 고난도 금융투자상품 등을 판매하는 경우

적합성원칙, 적정성원칙, 설명의무 등이 적용되지 않는다는 사실과 투자자가 요청하면 일반투자자 대우를 받을 수 있음을 설명하고 서면 확인을 받아야 한다.

제4장 금융투자업자에 대한 규제, 감독

1. 금융투자업 인가

- ① 인가업무의 단위는 금융투자업, 금융투자상품, 투자자의 3가지 사항을 구성요소로 하는 금융기능을 중심으로 정해진다.
- ② 사업계획의 타당성 및 건전성 기준은 일종의 적합성 기준으로 인가를 하는 감독당국자의 재량이 개입될 여지를 허용하고 있다.
- ③ 인가업무 단위별로 대통령령이 정하는 금액 이상의 자기자본을 보유하여야 한다.
- ④ 금융투자업자는 금융투자업의 인가를 받아 그 영업을 영위함에 있어서 인가요건을 지속적으로 유지하여야 한다. 단, 다음의 경우는 예외인정
 - 최저자기자본 유지 (일정기간 최저자기자본의 70%로 완화)
 - 대주주요건 중 일부

2. 건전성 규제

(1) 자산건전성의 분류

- ① 금융투자업자는 매 분기마다 정해진 자산 및 부채에 대하여 건전성을 5단계로 분류
- ② 금융투자업자는 매 분기 말 '고정' 이하로 분류된 채권에 대하여 적절한 회수예상가액을 산정
- ③ 충당금의 적립기준 : 금융투자업자는 정해진 표준비율에 따라 그 이상의 대손충당금 적립
- ④ 정형화된 거래로 발생하는 미수금과 '정상'으로 분류된 대출채권 중 콜론 및 환매조건부매수에 대하여는 대손충당금을 적립하지 않을 수 있음

(2) 순자본비율 산정의 기본원칙

금융투자업자는 순자본비율을 100%이상 유지되도록 하여야 하며 미만이 된 경우 지체 없이 금감원장에게 보고

- ① 순자본비율 산정의 기초가 되는 금융투자업자의 자산, 부채, 자본은 업무보고서의 연결재무제표에 계상된 장부가액을 기준으로 함
- ② 시장위험과 신용위험을 동시에 내포하는 자산에 대하여는 시장위험액과 신용위험액을 모두 산정
- ③ 영업용순자본 산정 시 차감항목에 대하여는 원칙적으로 위험액을 산정하지 않음
- ④ 영업용순자본의 차감항목과 위험액 산정대상 자산 사이에 위험회피효과가 있는 경우에는 위험액 산정대상 자산의 위험액을 감액할 수 있음
- ⑤ 부외자산과 부외부채에 대해서도 위험액을 산정하는 것이 원칙
- ⑥ 최소한 일별로 산정

(3) 세부산정방식

- ① 영업용순자본 = 순재산액(자산-부채)-차감항목(현금화 곤란자산)+가산항목(실질적으로 채무이행의무 없는 부채)

특수관계인이 발행한 증권은 전액 영업용순자본에서 차감한다.

- ② 총위험액 = 시장위험액 + 신용위험액 + 운영위험액

- ③ 순자본비율 = $\frac{\text{영업용순자본} - \text{총위험액}}{\text{필요유지자기자본}}$

(×) 순자본비율은 총위험액에 대한 영업용순자본의 비율을 백분율(%)로 표시한 수치이다.

- ④ 필요유지자기자본 : 금융투자업자가 영위하는 인가업무 또는 등록업무 단위별로 요구되는 자기자본을 합계한 금액

(비교) 레버리지 비율규제

- ① 개별채무제표상의 자기자본 대비 총자산의 비율
 ② 증권사 및 선물사 대상

3. 경영실태평가

- ① 금융감독원장은 금융투자업자의 경영 및 재무건전성을 판단하기 위하여 금융투자업자의 재산과 업무상태 및 위험을 종합적·체계적으로 분석 평가하여 감독하여야 함
 ② 5단계 등급으로 구분

4. 적기시정조치 : 경영개선 권고·요구·명령

(1) 경영개선권고

- ① 순자본비율이 100% 미만인 경우
- ② 경영실태평가 결과 종합평가등급이 3등급(보통) 이상으로서 자본적정성 부문의 평가등급을 4등급(취약) 이하로 판정받은 경우
- ③ 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 ① 또는 ② 의 기준에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우

(2) 경영개선요구

- ① 순자본비율이 50% 미만인 경우
- ② 경영실태평가 결과 종합평가등급을 4등급(취약) 이하로 판정받은 경우
- ③ 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 종합평가등급을 4등급(취약) 이하로 판정받은 경우

(3) 경영개선명령

- ① 순자본비율이 0% 미만인 경우
- ② 부실금융기관에 해당하는 경우

5. 대주주 및 특수관계인 발행증권의 소유제한

- ① 금융투자업자는 대주주가 발행한 증권을 소유할 수 없다 (예외 : 담보권실행, 시장조성 등)
- ② 금융투자업자는 그 계열회사 발행한 주식, 채권, 약속어음을 자기자본의 8%초과하여 소유금지
- ③ 금융투자업자는 대주주 및 대주주의 특수관계인에 대한 신용공여 금지
(예외 : 임원에 대한 제한적 신용공여, 현지법인에 대한 채무보증, 담보권실행 등)
예외적으로 신용공여 하는 경우 제적이사 전원찬성에 의한 이사회결의 필요

제5장 영업행위 규칙

1. 금융투자업자의 업무위탁

- ① 금융투자업자는 영위업무(금융투자업, 경영업무 및 부수업무)의 일부를 제삼자에게 위탁할 수 있음
- ② 위탁받는 업무가 본질적 업무인 경우 그 본질적 업무(인가, 등록과 직접 관련된 필수업무)를 위탁받는 자는 그 업무 수행에 필요한 인가를 받거나 등록을 한 자
본질적업무 : 계약체결, 해지, 주문접수 및 집행, 펀드의 설정 및 운용 등
- ③ 준법감시인 및 위험관리책임자의 업무 등 내부통제업무는 위탁이 금지됨
- ④ 원칙적으로 재위탁은 금지되나, 조사분석업무 등은 위탁자의 동의를 받으면 가능함
- ⑤ 금융투자업자는 업무를 위탁받은 자가 그 위탁받은 업무를 실제로 수행하려는 날의 7일 전까지 금융위원회에 보고

2. 정보교류 차단장치

(1) 대상

- ① 미공개 중요정보
- ② 투자자의 금융투자상품 매매 도는 소유현황에 관한 정보
- ③ 펀드, 일임, 신탁재산의 구성내역과 운영에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 없는 공개되기 전의 정보
- ④ 회사가 이해상충 우려가 없다고 판단하는 경우 스스로 차단대상 정보에서 제외가능
(예외정보를 내부통제기준에 미리 반영하여 공시하도록 함)

(2) 내부통제기준 수립

정보교류 차단을 위해 필요한 기준 및 절차, 정보교류 차단을 위한 상시적 감시체계의 운영 등 상세한 내용을 포함한 내부통제기준을 수립하여야 한다.

3. 투자권유대행인

(1) 등록

- ① 금융투자업자는 일정한 요건을 모두 갖춘 자(개인에 한함)에게 투자권유(파생상품 등에 대한 투자권유 제외)를 위탁할 수 있음

② 법령상 투자권유대행인의 사전고지 의무사항

- 투자권유대행인의 금지행위
- 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래에 관한 정보는 금융투자업자가 관리하고 있다는 사실
- 자신이 투자권유대행인이라는 사실을 나타내는 표지나 증표를 내보여야 한다.

(2) 투자권유대행인의 금지행위

- ① 금융투자업자는 투자권유대행인 외의 자에게 투자권유를 대행하게 하는 행위
- ② 금융투자업자나 투자자를 대리하여 계약을 체결하는 행위
- ③ 투자자로부터 금전, 증권 그 밖의 재산을 수취하는 행위
 투자권유대행인은 투자권유를 대행함에 있어서 투자자로부터 금전·재산 등을 수취할 수 없다는 사실 등을 투자자에게 미리 알려야 함
- ④ 투자자로부터 금융투자상품에 관한 매매권한을 위탁받는 행위
- ⑤ 금융투자상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 사전에 알고 있으면서 이를 알리지 아니하고 금융투자상품의 매수 또는 매도를 권유하는 행위
- ⑥ 투자자에게 한도를 초과하여 직·간접적으로 이익을 제공하면서 권유하는 행위
- ⑦ 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등을 감안하지 아니하고 투자자에게 지나치게 빈번하게 투자권유를 하는 행위
- ⑧ 위탁계약을 체결한 금융투자업자가 이미 발행한 주식의 매수 또는 매도를 권유하는 행위
- ⑨ 자기 또는 제3자가 소유한 금융투자상품의 가격상승을 목적으로 투자자에게 당해 금융상품의 취득을 권유하는 행위
- ⑩ 둘 이상의 회사와 투자권유 위탁계약을 체결하는 행위
 민법 제756조(사용자배상책임)는 투자권유대행인이 투자권유를 대행함에 있어서 투자자에게 손해를 끼친 경우에 준용
- ⑪ 보험설계사가 소속 보험사가 아닌 보험사와 투자권유 위탁계약을 체결하는 행위

제6장 투자매매업자 및 중개업자의 영업행위 규칙

1. 매매, 중개업무 관련규제

① 매매형태의 명시

투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자로부터 금융투자상품의 매매에 관한 주문을 받는 경우에는 사전에 그 투자자에게 자기가 투자매매업자인지 투자중개업자인지를 밝혀야 함

② 자기계약의 금지

투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품에 관한 같은 매매에 있어 자신이 본인인 됨과 동시에 상대방의 투자중개업자가 되어서는 안 됨

③ 임의매매의 금지

투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자나 그 대리인으로부터 금융투자상품의 매매주문을 받지 않고 투자자로부터 위탁 받은 재산으로 금융투자상품의 매매를 해서는 안 됨

2. 불건전 영업행위의 금지

- ① 투자자로부터 금융투자상품의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 매수 또는 매도주문을 받거나 받게 될 가능성이 큰 경우 이를 체결시키기 전에 그 금융투자상품을 자기의 계산으로 매수 또는 매도하거나 제삼자에게 매수 또는 매도를 권유하는 행위
- ② 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 담고 있는 자료(조사분석자료)를 투자자에게 공표함에 있어서 그 조사분석자료의 내용이 사실상 확정된 때부터 공표 후 24시간이 경과하기 전까지 그 조사분석자료의 대상이 된 금융투자상품을 자기의 계산으로 매매하는 행위
- ③ 조사분석자료 작성을 담당하는 자에 대하여 대통령령으로 정하는 기업금융업무와 연동된 성과보수를 지급하는 행위
- ④ 증권의 모집 또는 매출과 관련한 계약을 체결한 날부터 그 증권이 증권시장에 최초로 상장된 후 대통령령으로 정하는 기간(40일) 이내에 그 증권에 대한 조사분석자료를 공표하거나 특정인에게 제공하는 행위
- ⑤ 일임매매는 원칙적으로 금지. 다만 투자일임업 형태로 하는 경우 등은 예외

3. 신용공여

(1) 종류

- ① 증권매수대금융자 (신용융자) : 담보는 매수한 주권(또는 ETF)
- ② 매도하려는 증권의 대여(신용대주) : 담보는 매도대금
- ③ 증권(또는 전자등록주식)을 담보로 금전융자 (예탁증권담보융자)

(2) 업무

- ① 신용거래계좌를 설정해야 한다.
- ② 회사별 신용공여 한도는 자기자본 이내로 한다.
- ③ 투자자의 신용상태, 종목별 거래사항 등을 고려하여 신용공여금액의 140%이상에 상당하는 담보를 징구해야 한다.
- ④ 투자매매업자는 증권의 인수일로부터 3개월 이내에 투자자에게 그 증권을 매수하게 하기 위하여 그 투자자에게 금전의 융자, 그 밖의 신용공여를 할 수 없다.

(3) 신용공여와 관련 담보 및 보증금으로 제공되는 각종 증권의 평가방법

- ① 청약주식 : 취득가액, 상장된 후에는 당일종가
- ② 상장주권 : 당일종가
- ③ 상장채권 및 공모과생결합증권 : 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 투자매매업자 또는 투자중개업자가 산정한 가격
- ④ 그 밖의 증권과 신용거래대주와 관련하여 제공되는 담보증권의 사정가격은 협회가 정함

(4) 신용거래 등의 제한

투자자가 신용거래에 의해 매매할 수 있는 증권은 상장주식 및 상장ETF이다.

다만, 다음의 경우는 신규신용거래를 할 수 없다.

- ① 거래소가 투자경고종목, 투자위험종목 또는 관리종목으로 지정한 증권
- ② 거래소가 매매호가 전 예납조치 또는 결제 전 예납조치를 취한 증권

4. 투자자예탁금의 별도 예치

- ① 투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자예탁금을 고유재산과 구분하여 증권금융회사에 예치 또는 신탁업자에게 신탁하여야 하며 이 경우 투자자예탁금이 투자자의 재산이라는 점을 명시해야 한다.
- ② 투자자예탁금을 신탁업자에게 신탁할 수 있는 금융투자업자는 은행, 보험사, 산업은행, 기업은행이며 신탁법 제2조에도 불구하고 자기계약을 할 수 있다.
- ③ 누구든지 예치 또는 신탁된 투자자예탁금을 상계·압류하지 못하며
- ④ 예치금융투자업자는 시행령으로 정하는 경우(합병, 업무양도) 외에는 예치 또는 신탁된 투자자예탁금을 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.
- ⑤ 예치기관은 예치금융투자업자가 다음의 어느 하나에 해당하기 된 경우 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 투자자에게 우선 지급하여야 한다.
 - 인가취소, 해산, 파산
 - 투자매매업 또는 투자중개업의 전부양도, 폐지, 정지명령
- ⑥ 예치기관은 예치 또는 신탁받은 투자자예탁금을 자기재산과 구분하여 정해진 방법으로 관리, 운용하여야 한다. (회사채, 주식투자는 불가)

- ⑦ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자소유의 증권을 예탁결제원에 지체 없이 예탁하여야 한다.

5. 최선집행의무

(1) 법적정의

투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품(상장주권, 상장주권과 관련된 증권예탁증권만 해당)의 매매에 관한 투자자의 청약 또는 주문을 처리하기 위하여 최선의 거래조건으로 집행하기 위한 기준을 마련하고 이를 공표하여야 한다.

2) 내용

- ① 금융투자상품의 가격
- ② 투자자가 부담하는 수수료 및 그 밖의 비용
- ③ 청약 또는 주문의 규모 및 매매체결의 가능성

등을 고려하여 최선의 거래조건으로 집행하기 위한 방법 및 이유 등이 포함되어야 한다.
다만, 투자자가 청약 또는 주문의 처리에 관하여 별도의 지시를 하였을 때에는 그에 따라 최선집행기준과 달리 처리할 수 있다.

3) 업무

- ① 투자매매업자 또는 투자중개업자는 3개월마다 최선집행기준의 내용을 점검하여야 한다.
- ② 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매에 관한 투자자의 청약 또는 주문을 받은 경우에는 미리 문서, 전자문서 등으로 최선집행기준을 기재 또는 표시한 설명서를 투자자에게 교부하여야 한다.
다만, 이미 해당 설명서 또는 변경내용이 기재된 설명서를 교부한 경우에는 그렇지 않다.

제7장 증권 발행시장 공시제도

1. 증권신고서

- ① 제출대상 : 모집 또는 매출이면서 10억원 이상
적용면제 : 국채, 지방채 등
- ② 간주모집 : 모집은 아니나 매출가능성+10억원 이상 ⇨ 증권신고서 제출
- ③ 소액공모 : 모집 또는 매출이면서 10억원 미만 ⇨ 증권신고서 제출 ×
- ④ 신고의무자 : 해당 증권의 발행인
- ⑤ 청약의 권유 : 특정인 대상(불특정 다수가 대상인 투자광고와 구분)
- ⑥ 예측정보의 기재 : 기재/표시가 예측정보라는 사실이 밝혀져 있을 것, 예측 또는 전망과 관련된 가정이나 판단의 근거가 밝혀져 있을 것, 그 기재 또는 표시에 대하여 예측치와 실제 결과치가 다를 수 있다는 주의문구가 밝혀져 있을 것
- ⑦ 일괄신고서 제출 가능 증권
주권, 사채권, 주식관련사채권, 개방형펀드, 고난도 금융상품이 아닌 파생결합증권 등

2. 효력의 발생

- ① 금융위 수리 후 일정기간 경과 후 효력발생
- ② 효력발생하면 고객의 청약에 대해 승낙할 수 있다 (팔 수 있다)
- ③ 금융위는 증권신고서의 형식적 심사만 할 뿐, 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아님

3. 청약권유의 제외 대상

「자본시장법」은 전문가와 연고자로 구분하여 이들에 해당하는 자들을 열거하고 있음

전문가	연고자
• 전문투자자 • 회계법인 • 신용평가업자 • (발행인에게 용역을 제공하고 있는) 공인회계사, 변호사, 세무사 등	• 최대주주 및 5% 이상의 소유주주 • 발행인의 임원 및 이사 • 발행인의 계열회사와 그 임원 • 발행인이 증권비상장법인인 경우 그 주주 • 발행인이 설립 중인 회사인 경우 그 발기인

4. 전매가능성과 전매제한

(1) 전매가능성 기준

① 지분증권

같은 종류의 증권의 모집 또는 매출된 실적이 있거나 증권시장에 상장된 경우

② 지분증권 이외의 증권

50매 이상으로 발행되거나 발행 후 50매 이상으로 권면분할되어 거래될 수 있는 경우

(2) 전매제한조치

① 증권을 발행한 후 지체 없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고 1년간 해당증권을 인출하거나 매각하지 않기로 계약을 체결하는 경우(1년간 보호예수)

② 50매 미만으로 발행되는 경우 증권의 권면에 발행 후 1년 이내 분할금지특약을 기재하는 경우

③ 전환권 등이 부여된 경우에는 권리행사금지기간을 발행 후 1년 이상으로 정하는 경우

5. 투자설명서

① 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자에게 교부해야 한다.

② 펀드는 간이투자설명서로 대체 가능

③ 투자설명서에는 증권신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항 누락불가

④ 개방형펀드, 파생결합증권의 (간이)투자설명서는 1년에 1회 이상 고쳐야 한다.

⑤ 교부가 면제되는 자

전문투자자, 수령거부 의사를 서면 등으로 표시한 자, 기 취득한 펀드의 추가취득

6. 증권분석기관

① 인수업무, 모집·사모·매출의 주선업무를 수행하는 자

② 신용평가업자

③ 공인회계사법」에 따른 회계법인

④ 채권평가회사

제8장 증권 유통시장 공시제도

1. 발행시장 공시

- ① 증권신고서
- ② 투자설명서
- ③ 증권발행실적보고서

2. 유통시장공시

(1) 정기공시 : 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서

(2) 주요사항보고서 : 공적규제가 필요한 항목, 금융위에 제출

(3) 수시공시(위반 시 법적인 제재불가)

① 주요경영사항의 신고, 공시

② 자율공시

- 공시의무사항 이외에 회사의 경영, 재산 및 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 사항에 대하여 사유발생일 다음날까지 자율적으로 공시
- 자율공시내용을 변경, 반복하는 경우에도 불성실공시법인으로 지정된다.

③ 조회공시

거래소가 풍문, 보도의 사실 여부에 대하여 공시를 요구하는 경우

④ 공정공시

- 상장법인이 기업정보를 선별적으로 제공하고자 하는 경우 사전에 공시
- 미공개정보의 선별적 제공에 따른 정보 불균형 문제를 해소하기 위해 도입

3. 주요사항보고 사유

- ① 어음/수표 부도, 은행과의 거래 정지
- ② 영업활동의 전부/일부 정지
- ③ 「파산법」에 따른 회생절차개시의 신청이 있는 경우
- ④ 「상법」 등 법률에 따른 해산사유 발생
- ⑤ 유상증자/감자에 관한 이사회 결의가 있는 때
- ⑥ 간이합병, 소규모합병 등 사유가 있는 때
- ⑦ 자산/부채/매출총액 10% 이상의 양수/양도, 자산의 양수/양도가 있는 때, 영업전부의 양수
- ⑧ 자기주식 취득 또는 처분에 관한 이사회결의가 있는 때
- ⑨ 법인의 경영/재산 등에 중대한 영향을 미치는 사실이 발생한 때

제9장 기업의 인수합병 관련제도

1. 공개매수

적용대상행위	• 6월(20일 이상 60일 이내)+장외+10인+5%
적용대상증권	• 의결권 있는 주식 and 그와 관계있는 예탁증권 등
적용대상	• 본인+특별관계자+보유의 개념
공개매수 공고	• 공개매수자가 주체, 금융위와 거래소에 제출
공개매수 철회	• 공고일 이후 원칙적 철회 금지, 대항공개매수가 있는 경우, 공개매수자가 사망/해산/파산한 경우, 그 밖에 투자자보호를 해할 우려가 없는 경우에는 철회 가능 • 철회신고서는 금융위와 거래소에 제출
응모주주의 철회권 보장	• 손해배상 or 위약금 지급의무 없음
별도매수 금지	• 공개매수기간 중 별도매수 금지, 전부매수의무
공개매수신고서의 정정	• 원칙적 정정 불가, 정정 가능 사유(공개매수가격 인상, 공개매수 주식수의 증가, 대항공개매수가 있는 경우의 공개매수기간의 연장)

2. 주식 등의 대량보유상황 보고제도

보고사유	• 신규보고 : 새로이 5% 이상을 보유하게 되는 경우 • 변동보고 : 1% 이상 변동된 경우 • 변경보고 : 보유 목적(단순투자목적 ↔ 경영참가목적), 보유 주식 등에 관한 주요 계약내용, 보유형태(보유 ↔ 소유에 한함)의 변경이 있는 경우
보고의무 면제	• 보유 주식 등의 수가 변동되지 아니한 경우
보고기한	• 5일 내
연명보고 가능	• 보유주식 등의 수가 가장 많은 자를 대표자로 선정하여 본인과 그 특별관계자가 함께 보고
실효성 확보 제도	• 냉각기간 : 보고 후 5일간 추가취득, 의결권행사 불가 • 위반 시 : 의결권 제한, 처분명령(6개월 내) 가능

제10장 불공정 거래행위 규제

1. 미공개 중요정보 이용행위 금지

(1) 개요

내부자는 상장법인(6개월 이내에 상장하는 법인 포함)의 업무 등과 관련된 미공개 중요정보 (투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것)를 특정증권 등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 해서는 안 됨.

(2) 내부자

- ① 그 법인(그 계열회사 포함) 및 그 법인의 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자
- ② 그 법인의 주요주주로서 그 권리를 행사하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자
- ③ 그 법인에 대하여 법령에 따른 허가·인가·지도·감독, 그 밖의 권한을 가지는 자로서 그 권한을 행사하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자
- ④ 그 법인과 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자
- ⑤ ②~④ 중에 해당하는 자의 대리인 (이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인 포함)·사용인, 그 밖의 종업원(②~④ 중에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인)으로서 그 직무와 관련하여 미공개 중요정보를 알게 된 자
- ⑥ ①~⑤ 중 하나에 해당하는 자(①~⑤ 중에 해당하지 않게 된 날부터 1년이 경과하지 않은 자 포함)로부터 미공개 중요정보를 받은 자

(3) 정보의 미공개

당해 회사가 시행령이 정하는 방법에 따라 공개한 후 일정한 주지기간이 경과한 경우에만 공개된 정보로 규정함

(4) 미공개 공개매수정보 이용행위 금지

2. 내부자의 단기매매차익 반환제도

- ① 미공개 중요정보의 이용여부와 무관
- ② 주권상장법인의 특정증권 단기(6개월 이내)매매차익을 법인에 반환
- ③ 대상자는 주요주주와 임원, 그리고 채무, 기획, 연구개발 직원
- ④ 특정증권의 범위는 미공개 중요정보 금지 대상증권과 같음

2-1. 내부자거래 사전 공시제도

- ① 주권상장법인의 임원 또는 주요주주는(단, 연기금, 펀드, 은행, 보험 등 재무적투자자는 제외)
- ② 발행주식총수의 1% 이상 또는 50억원 이상 거래 시
- ③ 30일 전에 거래목적, 금액, 기간 등의 공시를 의무화

3. 시세조종행위 규제

- ① 위장거래에 의한 시세조종 : 통정매매, 가장매매
- ② 현실거래에 의한 시세조종
- ③ 허위표시 등에 의한 시세조종
- ④ 가격고정 또는 안정조작행위 : 예외적으로 합법적인 경우가 있음
- ⑤ 현.선 연계 시세조종

4. 부정거래행위 규제

(1) 정의

「자본시장법」은 유형화된 시세조종행위금지 및 내부자거래금지로 규제할 수 없는
금융투자상품과 관련된 불공정행위를 포괄적으로 규제

(2) 부정거래의 유형

누구든지 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를
할 수 없음

- ① 부정한 수단, 계획 또는 기교를 사용하는 행위
- ② 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하는 행위
- ③ 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래를 유인할 목적으로 거짓의 시세를 이용하는 행위

5. 시장질서 교란행위 규제 (과징금 부과가능)

(1) 정보이용 교란행위

2차 이상의 다차 정보수령자와 미공개정보이용, 외부(시장, 정책)정보이용, 해킹 등 부정한 방법
으로 지득한 정보이용 규제

(2) 시세관여 교란행위

매매유인이나 부당이득을 얻을 목적이 없더라도

- ① 허수성 주문 대량 제출

② 가장, 통정매매

③ 풍문유포

등을 하여 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있다고 판단되는 경우

제11장 금융기관 검사 및 제재에 관한 규정

1. 검사

① 금융기관의 업무 및 재산상황 또는 특정부문에 대한 검사를 실시

② 종류 : 정기검사와 수시검사, 현장검사와 서면검사

③ 검사착수 1주일(종합검사는 1개월)전에 사전통지가 원칙 : 예외존재

2. 제재절차

① 금감원장은 제재심의위원회를 설치, 운영(생략가능)

② 검사결과 지적사항에 대하여는 금융위에 제재를 건의하거나 금감원장이 조치한다.

③ 제재조치시에는 제재대상자에게 구체적인 내용을 사전통지(생략가능)하고 의견진술 기회 부여

④ 불복 시에는 이의신청, 행정심판, 행정소송 등이 있음을 제재대상자에게 알려야 한다.

3. 이의신청

① 제재를 받은 금융기관 또는 임직원은 금융위 또는 금감원장에게 이의신청을 할 수 있다

② 당해 금융기관의 장으로부터 특정한 조치가 예정된 직원은 당해 금융기관의 장을 통하여 금융위 또는 금감원장에게 이의신청을 할 수 있다.

③ 이의신청 처리결과에 대하여는 다시 이의신청할 수 없음

④ 금감원장은 법원의 무죄판결 등의 경우 직권으로 재심하여 조치를 취할 수 있음

제12장 자본시장 조사업무규정

1. 조사대상

① 금융위, 금감원의 업무와 관련하여 위법행위의 혐의사실을 발견한 경우

② 한국거래소로부터 위법행위의 혐의사실을 이첩받은 경우

③ 위법행위에 관한 제보를 받거나 조사를 의뢰하는 민원을 접수한 경우

④ 기타 공익 또는 투자자보호를 위하여 조사의 필요성이 인정되는 경우

2. 조사결과조치

- ① 형사벌칙대상행위 : 고발 또는 수사기관 통보
- ② 시정명령
- ③ 과태료부과, 과징금부과, 단기매매차익 발생사실 통보 등
- ④ 1년 이내의 범위에서 증권발행제한, 임원해임권고, 인가등록취소 등

과목명 : 자본시장 관련법규 내(內) 금융소비자보호법

제1장 개요

1. 위치

금융소비자보호에 관한 일반법으로서 금융소비자보호에 관해 다른 법률에서 특별히 정한 경우를 제외하면 금융소비자보호법이 적용

2. 전문금융소비자

- ① 투자성상품에 관해서는 자본시장법상의 전문투자자와 거의 동일
- ② 차이 : 투자성상품 판매대리중개업자, 대부업자는 자본시장법상의 전문투자자는 아니지만 금융소비자보호법상 전문금융소비자에 해당

3. 금융상품 분류

- ① 예금성상품 ② 투자성상품 ③ 보장성상품 ④ 대출성상품

투자성 상품 : 금융투자상품, 투자일임계약, 신탁계약(관리형 및 투자성 없는 신탁은 제외)
연계투자(P2P투자)는 제외함

대출성 상품 : 신용거래융자, 신용거래대주, 증권담보대출, 청약자금대출 등

4. 금융상품 판매업자 분류

- ① 직접판매업자 : 은행, 증권사, 집합투자업자, 보험사 등
- ② 판매대리.중개업자 : 투자권유대행인, 보험설계사, 대출모집인 등
- ③ 자문업자 : 투자자문업자(자본시장법), 독립자문업자(금소법)

제2장 6대 판매원칙

1. 적합성원칙

- ① 투자권유, 자문업무 시 일반금융소비자인지 전문금융소비자인지 확인
- ② 면담, 질문 등을 통하여 일반금융소비자의 재산상황, 투자경험 등을 파악하고 이에 부적합한 금융상품 권유 금지
- ③ 이때 파악된 정보 등은 일반금융소비자의 확인을 받아 유지, 관리하며 확인받은 내용은 일반금융소비자에게 지체없이 제공해야 함
- ④ 투자성, 대출성, 일부 보장성 상품(변액보험) 등으로 확대 적용

2. 적정성원칙

(1) 의의

- ① 일반금융소비자가 자발적으로 구매하려는(계약체결의 권유가 없는) 위험성이 높은 투자성, 대출성 상품이 재산상황, 투자경험 등에 비추어 부적절한 경우 이를 고지, 확인
- ② 이 때 적정성 판단결과와 그 이유를 기재한 서류 및 해당상품의 설명서를 제공해야 함

(2) 적정성원칙 대상상품

1) 투자성상품 중

- ① 파생상품, 파생결합증권(금적립 계좌 등은 제외)
- ② 파생형펀드(레버리지, 인버스 ETF는 포함하는 반면 인덱스펀드는 제외)
- ③ 파생결합증권에 50%초과하여 운용하는 펀드
- ④ 사채 중 일정사유가 발생하는 경우 주식으로 전환되거나 원리금 상환의무가 감면될 수 있는 사채(조건부 자본증권)
- ⑤ 고난도금융투자상품, 고난도금전신탁계약, 고난도투자일임계약
- ⑥ 상기상품 관련 금전신탁계약의 수익증권

(2) 대출성상품

- ① 증권, 지적재산권 등의 재산을 담보로 계약을 체결하는 경우에 한해 적용하기 때문에 금융투자업계의 경우 신용거래융자, 신용거래대출, 증권담보대출, 청약자금대출 등이 적용
- ② 다만, 매도계약이 체결된 증권을 담보로 하는 대출성 상품(Ex. 매도주식담보대출)은 담보의 안정성을 감안하여 적정성원칙을 적용하지 않음

(3) 적용특례

- ① 자본시장법상 일반 사모펀드 판매 시 원칙적으로 적합성, 적정성원칙 적용이 면제되지만
- ② 자본시장법상 적격투자자 중 일반금융소비자가 요청할 경우 적용하며 이 내용을 일반금융소비자에게 미리 알려야 함

3. 설명의무

- ① 일반금융소비자에게 금융상품 계약체결을 권유하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우 상품의 중요한 사항을 설명해야 함
- ② 설명한 사람이 설명한 내용과 실제 설명서 내용이 같다는 사실을 서명 등을 통해 확인의무
- ③ 대리인에게 설명하는 경우에는 전문금융소비자 여부는 본인기준, 설명의무 이행여부는 대리인 기준으로 판단
- ④ 원칙 : 금융소비자의 의사와 관계없이 설명서 교부의무 부과
- ⑤ 설명서 교부의무 예외
 - 가. 기존계약과 동일한 내용으로 계약을 갱신하는 경우
 - 나. 기본계약에 따라 반복적, 계속적으로 거래하는 경우
 - 다. 자본시장법상 투자설명서, 간이투자설명서를 제공하는 경우 해당내용은 제외 가능함

3-1. 설명의무 관련 중요한 사항

- ① 상품의 내용, 위험등급, 위험
- ② 수수료, 해지, 환매, 매매
- ③ 계약기간, 상품구조, 청약철회
- ④ 상환금액, 이자율, 시기
- ⑤ 연계, 제휴서비스의 내용 등

4. 불공정영업행위 금지

- ① 판매업자 등이 금융상품 판매 시 우월적 지위를 이용하여 소비자의 권익을 침해하는 행위 (Ex.대출시 꺾기)
- ② 연계·제휴서비스 등을 부당하게 축소하거나 변경하는 행위
- ③ 금융투자회사가 취급하는 신용거래용자 등과 관련한 꺾기규제는 없음

5. 부당권유행위 금지

금융상품 계약체결 권유 시 소비자가 오인할 우려가 있는 허위 사실, 단정적인 판단 등을 제공하여 금융소비자의 올바른 판단형성을 방해하는 행위 불가

- ① 거짓의 내용을 알리는 행위
- ② 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위
- ③ 투자자로부터 투자권유의 요청을 받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위. 다만, 방문(전화권유)판매규제를 준수하는 경우 허용
- ④ 투자권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였음에도 불구하고 투자권유를 계속하는 행위. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 행위로서 다음 행위는 제외
 - ㉠ 투자권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후 금융위원회가 정하여 고시하는 기간(1개월)이 지난 후에 다시 투자권유를 하는 행위
 - ㉡ 다른 종류의 금융투자상품(증권6가지, 장내파생상품, 장외파생상품)에 대하여 투자권유를 하는 행위
- ⑤ 투자성상품에 관한 계약체결을 권유하면서 일반금융소비자가 요청하지 않은 다른 대출성상품을 안내하거나 관련 정보를 제공하는 행위

5-1. 방문(전화권유)판매규제

(1) 방문판매란

방문판매란 방문판매 및 전화권유판매 방식으로 금융상품을 판매하는 것을 말하고 이 법에서는 금융상품판매업자 등과 그 임직원이 이러한 방식으로 금융상품을 판매하는 경우에 적용되는 규제를 말함

(2) 판매규제

1) 방문(전화권유)판매 시 불초청권유금지

- ① 금융소비자로부터 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위를 부당권유행위로 규정하고 있으나
- ② 투자권유를 하기 전에 금융소비자의 개인정보 취득경로, 권유하려는 금융상품의 종류·내용 등을 금융소비자에게 미리안내하고 해당 금융소비자가 투자권유를 받을 의사를 표시한 경우에는 초청을 받은 권유로 보도록 하였다
- ③ 단, 상품의 위험정도와 금융소비자의 유형을 감안하여 사전안내가 불가한 경우는 다음과 같다

가) 일반금융소비자 : 고난도금융투자상품, 고난도금전신탁계약, 고난도투자일임계약,
사모펀드, 장내파생상품, 장외파생상품

나) 전문금융소비자 : 장외파생상품

2) 방문(전화권유)판매 관련 준수사항

- ① 금융소비자에게 미리 해당 방문 또는 전화가 판매를 권유하기 위한 것이라는 점과
- ② 방문(전화권유)판매 하려는 자의 성명과 권유하려는 금융상품의 종류·내용을 밝혀야 한다.
- ③ 금융상품판매업자 등은 일반금융소비자에게 연락금지요구권이 있음과 행사방법 및 절차를 알려야 한다.
- ④ 만약, 방문판매원 등이 그 내용을 구두로만 알린 경우 알린 날로부터 1개월 이내에 서면, 전자우편, 문자메시지 등의 방법으로 추가로 알려야 한다.
- ⑤ 금융상품판매업자 등은 야간(오후 9시부터 다음날 오전 8시까지)에 금융상품을 소개하거나 계약체결을 권유할 목적으로 연락하거나 방문하여서는 안된다.
다만, 금융소비자가 요청한 경우는 예외로 한다.

3) 벌칙 등

- ① 방문(전화권유)판매 하려는 자의 성명과 권유하려는 금융상품의 종류·내용을 거짓으로 밝힌 자는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.(이외의 사유에는 과태료를 부과하는 경우가 있다.)
- ② 금융상품판매업자 등은 방문판매원 등의 명부(전화번호 포함)를 작성해야 한다.
- ③ 이와 관련된 소송은 제소 당시 금융소비자의 주소를, 주소가 없는 경우 거소를 관할하는 지방법원의 관할로 한다.

6. 광고규제

광고주체 : 투자성상품의 경우 판매대리중개업자는 광고불가
금융상품 또는 판매업자 등의 업무에 관한 광고 시 필수포함사항 및 금지행위

(1) 투자광고의 필수 포함 사항

- ① 금융투자업자의 명칭, 수수료, 투자에 따른 위험
- ② 계약 전에 설명서 및 약관을 읽을 것을 권유하는 내용
- ③ 과거 운용실적을 포함한 광고의 경우 미래수익률을 보장하는 것이 아니라는 내용
- ④ 금융상품의 이자, 수익 지급시기 및 지급제한 사유 등

(2) 금지사항

- ① 수익률이 좋은 기간만을 표시
- ② 손실보전 또는 이익보장으로 오인하게 하는 행위

제3장 금융소비자 권익강화 제도

1. 계약서류 제공의무

(1) 계약서류의 종류

- ① 계약서 ② 약관 ③ 설명서(금융상품 판매업자만 해당)

(2) 계약서류 제공의무 예외

- ① 기본계약을 체결하고 그 계약내용에 따라 계속적·반복적으로 거래하는 경우
② 기본계약과 동일한 내용으로 계약을 갱신하는 경우
③ 법인인 전문금융소비자와 계약을 체결하는 경우
④ 자본시장법에 따른 온라인소액투자중개업자로서 같은 법에 따라 계약서류가 제공된 경우

(3) 계약서류 제공방법

- ① 서면교부
② 우편 또는 전자우편
③ 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시

2. 자료의 기록 및 유지, 관리기간

(1) 원칙은 10년, 내부통제 자료는 5년

(2) 소비자 자료열람(사본의 제공, 청취) 요구 시

- ① 소비자 자료열람 요구 시 6영업일 이내에 열람하게 하여야 한다
② 이 경우 해당 기간 내에 열람할 수 없는 정당한 사유가 있으면 금융소비자에게 그 사유를 알리고 열람을 연기할 수 있으며 그 사유가 소멸하면 지체 없이 열람하게 하여야 한다

(3) 열람이 제한되는 사유

- ① 법령에 따라 열람을 제한, 거절할 수 있는 경우
② 타인의 생명·신체를 해칠 우려가 있거나 타인의 재산과 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
③ 해당 금융회사의 영업비밀이 현저히 침해될 우려가 있는 경우
④ 개인정보의 공개로 인해 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
⑤ 열람하려는 자료가 열람목적과 관련이 없다는 사실이 명백한 경우

3. 청약의 철회

고객에게 손해배상, 위약금 청구 불가

(1) 투자성상품

- ① 일반금융소비자가 투자성상품 중 청약철회가 가능한 상품에 한하여 계약체결일 또는 계약서류를 제공받은 날로부터 7일(양 당사자가 이보다 긴 기간으로 약정하면 그 기간) 내에 청약철회가 가능
- ② 효력발생 : 일반금융소비자가 청약철회의사를 서면 등의 방법으로 발송한 때
(발송사실을 지체없이 알려야 함)
- ③ 청약철회권 배제 : 투자성상품 관련 계약에서 일반금융소비자가 예탁한 금전을 지체없이 운용하는 데 동의한 경우 (설명하고 동의한 양자간 개별약정 필요)
- ④ 금전 등의 반환 : 청약철회 접수일로부터 3영업일 이내에 반환 (보수, 수수료 포함)
- ⑤ 가능상품 : 고난도 금융투자상품 (단위형 펀드형태만 해당하므로 파생결합증권은 해당없음)
고난도 투자일임계약, 고난도 금전신탁계약, 비금전신탁

(2) 대출성상품

- ① 일반금융소비자가 신용공여 시 계약체결일 또는 계약서류를 제공받은 날(실행일×)로부터 14일(양 당사자가 이보다 긴 기간으로 약정하면 그 기간) 내에 청약철회가 가능
- ② 효력발생 : 일반금융소비자가 청약철회의사를 서면 등의 방법으로 발송하고 금전 등을 반환한 때 (발송사실을 지체없이 알려야 함)
- ③ 청약철회권 배제 : 담보로 제공한 증권이 자본시장법에 따라 처분된 경우
- ④ 금전 등의 반환 : 업자는 금전 등을 반환받은 날로부터 3영업일 이내에 반환
업자는 고객으로부터 받은 수수료(증권 매매수수료는 제외),
고객은 대출원금과 이자, 인지대 등 반환

4. 금융분쟁의 조정

당사자 수락 시 재판상 화해와 동일한 효과, 시효중단효력

(1) 소송중지제도

분쟁조정이 신청된 사건에 대하여 소송이 제기되면 법원이 중지할 수 있고, 중지하지 않으면 조정절차가 중지됨
조정이 신청된 사건과 동일 원인으로 동종, 유사소송이 진행중일 경우 조정절차 중지 가능

(2) 소액사건 조정이탈금지제도

일반금융소비자가 신청한 2천만원 이하의 소액분쟁은 조정안 제시 전까지 금융회사의 제소를 금지

5. 손해배상책임

(1) 입증책임 전환

설명의무 위반여부관련 손해배상청구 소송 시 고의, 과실 입증책임을 금융회사 등으로 전환

(2) 금융상품 직접판매업자의 사용자책임

금융상품 판매대리.중개업자 등이 판매과정에서 소비자에게 손해를 발생시킨 경우

제4장 판매원칙 위반 시 제재강화

1. 위법계약해지권

- ① 금융상품판매업자 등이 5대 판매규제 위반(광고규제 위반은 제외) 시 금융소비자가 일정기간 (금융소비자가 위반사실을 안 날로부터 1년 이내, 이 경우 해당기간은 계약체결일로부터 5년 이내 범위에 있어야 함)내 계약해지요구 가능
- ② 적용상품 : 계속성이 있는 펀드, 투자일임, 금전신탁, 금융상품 자문계약
- ③ 비 적용상품 : 원화표시 양도성 예금증서, 표지어음, P2P계약
- ④ 효력: 장애에 대해 소멸(원상회복의무 없음), 고객에게 해지 관련비용(수수료, 위약금)요구 불가

2. 판매제한명령

소비자의 재산상 현저한 피해가 발생할 우려가 있다고 명백히 인정되는 경우 금융위원회가 금융상품 계약체결 제한, 금지

3. 징벌적 과징금

- ① 주요 판매원칙(적합성, 적정성 제외한 4가지) 위반 시 관련 수입 등(투자성상품은 투자액, 대출성상품은 대출금)의 50%까지 과징금 부과
- ② 벌금이 형법상의 벌칙이라면 과징금은 행정법상의 벌칙으로 금액의 상한이 정해져 있는 과태료보다 더욱 강화된 제재의 형태

4. 과태료

- ① 사유 : 6대 판매원칙 위반, 내부통제기준 미수립, 계약서류 제공의무 위반

② 금액 : 1억원 이하 또는 3천만원 이하(적합성, 적정성)

③ 대상 : 과징금과 달리 대리중개업자에게도 직접부과가 가능

구분	과징금	과태료
부과목적	● 부당이득 환수 로 징벌적 목적	● 의무위반에 부과(행정처분)
부과대상	● 금융상품직접판매업자 (사용자 책임 적용) ● 금융상품자문업자	● 규정위반자(부과대상 제한 없음)
부과사유	● 설명의무 위반 ● 불공정영업행위금지 위반 ● 부당권유금지 위반 ● 광고규제 위반	1억원 ● 내부통제기준 미수립 ● 설명의무 위반 ● 불공정영업행위금지 위반 ● 부당권유금지 위반 ● 광고규제 위반 ● 계약서류제공의무 위반 ● 자문업자 영업행위준칙 위반 ● 자료유지의무 위반 ● 검사 거부·방해·기피
법정한도	● 업무정지 처분에 갈음한 과징금의 경우 업무정지기간(6개월 내) 동안 얻을 이익	3천만원 ● 적합성·적정성 원칙 위반 ● 판매대리·중개업자 금지의무 및 고지의무 위반 1천만원 ● 변동보고의무 위반

❖ 금융소비자보호법 시행 전후 비교

구분	시행 전	시행 후
사전 규제	6대 판매규제 자본시장법 등 일부 금융업법	원칙적으로 모든 금융상품 내부통제기준 법령상 규율 없음 기준 마련 의무 부과
사후 제재	금전적 제재 과태료 최대 5천만원	징벌적 과징금 최대 1억원 신설
	형벌 3년 이하 징역, 1억원 이하 벌금	예전보다 강화
신설된 소비자 권리	청약철회권 투자자문업과 보험업에 존재	원칙적으로 모든 금융상품
	위법계약해지 권 없음	
	자료열람요구 권 금융투자법에 존재	소송·분쟁 시 자료열람 요구 가능
사후구 제	분쟁조정이탈 금지 없음	신설
	법원의 소송중지 없음	신설
	손해배상 입증책임 설명 의무 위반시 고의·과실 준부 입증	설명의무 위반시 고의·과실 준부 입증
	판매제한 명령권 현저한 피해 우려 명백한 경우 발동	현저한 피해 우려 명백한 경우 발동

과목명 : 금융투자협회규정 (4문제)

제1장 설명의무

1. 설명서(투자설명서)

일반투자자를 대상으로 투자권유 하는 경우 설명서를 제공해야 한다. 다만,

- ① 투자설명서
 - ② 공모펀드의 간이투자설명서
 - ③ 일반사모펀드의 핵심상품설명서
- 에 대해서는 수령 거부 시 예외인정

2. 핵심설명서

다음의 경우 핵심설명서를 추가로 교부하고(투자설명서도 교부) 그 내용을 충분히 설명하여야 함

- ① 일반투자자나 개인전문투자자가 고난도 금융투자상품, 금전신탁, 투자일임을 계약하는 경우
- ② 일반투자자가 고난도 금융투자상품 이외의 공모 파생결합증권(주식워런트증권, 상장지수증권, 금 적립계좌 등은 제외)을 매매하고자 하는 경우. 단, 이 경우는 간이투자설명서로 대체 가능
- ③ 일반투자자가 신용융자거래, 유사 해외통화선물거래를 하고자 하는 경우

3. 파생결합증권에 대한 특례

대상 : 공모 파생결합증권

(주식워런트증권, 상장지수증권, 금 적립계좌 등은 제외하며 관련 금전신탁은 포함)

- ① 최초원금손실조건 해당 시 투자자 통지
- ② 판매 후 정보제공
 - 비정기적 : 중요이벤트 시
 - 정기적 : 최소 분기 1회 이상 공정가액, 기초자산가격 제공

4. 주식워런트증권(ELW), 상장지수증권(ETN)에 대한 투자자 보호 특례

- ① 일반투자자가 최초로 주식워런트증권이나 상장지수증권을 매매하고자 하는 경우 기존의 위탁계좌가 있더라도 매매의사를 별도로 확인
- ② 일반투자자가 주식워런트증권이나 레버리지 ETN.ETF를 매매하려는 경우 사전교육 이수 (법인, 단체, 외국인, 투자일임계약, 비지정형 금전신탁은 제외)

5. 장내파생상품 적격 개인투자자 제도

개인이 선물, 옵션거래를 하려는 경우

- ① 기본예탁금을 예탁하고

- ② 1시간 이상의 파생상품 교육과정(파생상품 관련 자격시험 합격자는 면제)
- ③ 3시간 이상의 파생상품 모의거래과정 (파생상품 업무경험 1년 이상인 자는 면제)
을 사전에 이수해야 함

6. 판매절차 적정성 점검

- ① 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 금융투자상품을 매매하거나 투자자문, 일임, 신탁 계약을 체결하는 경우
- ② 7영업일 이내에 판매절차가 적정하게 이행되었는지 여부를 투자자로부터 확인하여야 한다.

제2장 위험고지

1. 일중매매거래에 대한 위험고지

- ① 금융투자회사는 일반투자자가 주식, 주식워런트증권 및 장내파생상품의 거래를 위하여 계좌를 개설하고자 하는 경우 ‘일중매매거래 위험고지서’를 참조하여 해당 금융투자회사가 자율적으로 정한 설명서를 교부하고 이를 충분히 설명한 후 서명 또는 기명날인을 받아야 함
- ② 금융투자회사는 자신의 인터넷 홈페이지 및 온라인거래를 위한 컴퓨터 화면에 전항의 설명서 게시

2. 시스템매매에 대한 위험고지

- ① 금융투자회사는 일반투자자가 시스템매매 프로그램에 의한 매매거래를 신청하는 경우 다음의 유의사항을 고지하여야 하며, ‘시스템매매 위험고지서’를 참조하여 해당 금융투자회사가 자율적으로 정한 설명서를 교부하고 충분히 설명한 후 서명 또는 기명날인을 받아야 함
 - ㉠ 시스템매매가 반드시 수익을 보장해 주지는 않는다는 내용
 - ㉡ 해당 프로그램에 대한 올바른 이해 없이 증권 또는 장내파생상품의 매매거래를 하는 경우 커다란 손실을 입을 수 있다는 내용
- ② 금융투자회사는 자신의 인터넷 홈페이지 및 온라인거래를 위한 컴퓨터 화면에 설명서를 게시하여야 함

제3장 조사분석자료 작성 및 공표

1. 조사분석업무의 독립성 확보

- ① 조사분석자료 공표 전 사전제공 제한
- ② 조사분석자료 사전제공 금지대상 명문화

- ③ 금융투자분석사는 원칙적으로 기업금융 관련부서와의 의견교류를 제한하되
준법감시인의 통제하에 예외적으로 허용
- ④ 조사분석 담당임원과 기업금융, 법인영업 및 고유계정 운용업무 겸직금지

2. 조사분석자료 공표 제한

- ① 자신이 발행한 금융투자상품
- ② 자신이 발행한 주식을 기초자산으로 하는 주식선물·주식옵션 및 주식워런트증권
- ③ 다음의 법인이 발행한 주식 및 주권관련사채권과 해당 주식을 기초자산으로 하는 주식선물·주식옵션 및 주식워런트증권
 - ㉠ 자신이 안정조작 또는 시장조성 업무를 수행하고 있는 증권을 발행한 법인
 - ㉡ 자신이 인수·합병의 중개·주선·대리·조언 등의 업무를 수행 중인 법인 및 해당 인수·합병의 상대 법인. 다만, 인수·합병의 규모가 해당 법인의 자산총액 또는 발행주식 총수의 100분의 5를 초과하는 경우에 한함
 - ㉢ 자신이 공개입찰 방식에 의한 지분매각 또는 해당 지분의 매입을 위한 중개·주선·대리·조언 등의 업무를 수행 중인 법인 및 상대방인(해당 지분의 매입을 위하여 입찰참여의향서를 제출한 법인 또는 해당 지분의 발행법인을 말함)
 - ㉣ 자신이 발행주식 총수의 100분의 5 이상의 주식 등을 보유하고 있는 법인
 - ㉤ 최근 사업연도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 부적정 또는 의견거절이거나 한정(감사범위제한으로 인한 경우에 한함)인 법인. 다만, 투자등급 및 목표가격 등을 하향 조정하기 위한 경우에는 그렇지 않음
- ④ 금융투자회사가 채무이행을 보증하거나 발행주식 총수의 1% 이상의 주식을 보유하는 등 이해관계가 있는 경우 조사분석자료의 공표, 제공은 가능하나 회사와의 이해관계를 조사분석자료에 명시해야 함

3. 기타 유의사항

- ① 주권 최초상장관련 대표주관업무를 수행한 경우 최초 거래일로부터 1년간 2회 이상 조사분석 자료를 무료로 공표하여야 한다.
- ② 최근 1년간 3회 이상의 조사분석자료를 공표한 경우 6개월 이내에 추가 공표해야 하며 더 이상 공표하지 않고자 하는 경우 사유를 고지해야 한다.
- ③ 금융투자분석사는 담당업종에 속하는 주식 등은 매매금지
소속 금융투자회사에서 조사분석자료를 공표한 금융투자상품을 매매하는 경우 공표 후 24시간이 경과해야 하며 7일 동안은 공표한 투자의견과 같은 방향으로 매매해야 한다.

제4장 투자광고

1. 투자광고 시 금지행위

- ① 집합투자기구 등 운용실적에 따라 수익이 결정되는 금융투자상품 및 투자자문계약, 투자일임 계약 또는 신탁계약 등에 대하여 예상수익률 또는 목표수익률 등 실현되지 아니한 수익률을 표시하는 행위. 단, 다음의 경우는 허용한다.
 - 펀드의 상환목표수익률, 분할매수형 펀드의 기준수익률
 - 전환형펀드의 전환목표수익률
 - 파생결합증권에 투자하는 펀드의 상환조건별 예상수익률
 - 성과보수형펀드의 기준수익률
- ② 사모의 방법으로 발행하거나 발행된 금융투자상품에 관한 내용을 표시하는 행위
- ③ 비교대상 및 기준을 분명히 밝히지 않거나 객관적인 근거 없이 다른 금융상품등과 비교하는 행위
- ④ 다른 종류의 금융투자상품 또는 영위업무에 대한 광고내용을 형식적으로 분리하지 않아 투자자의 투자판단에 오해를 주는 행위
- ⑤ 투자자들이 손실보전 또는 이익보장으로 오인할 우려가 있는 표시를 하는 행위
- ⑥ 수익률이나 운용실적이 좋은 기간의 수익률이나 운용실적만을 표시하는 행위

2. 위험고지와 관련된 사항의 표시방법

- ① 인터넷 배너 : 3초 이상, 파생상품 등은 5초 이상 위험고지내용이 보이게 할 것
- ② 눈에 띄는 A4 기준 9point 이상의 활자체로 투자자들이 용이하게 인지할 수 있도록 표시할 것. 신문전면광고는 10point 이상의 활자체로 표시
- ③ 영상매체 : 1회당 투자광고 시간의 3분의 1 이상의 시간 동안 투자자가 쉽게 보도록 충분한 면적에 해당 위험고지내용을 시청할 수 있도록 하거나, 1회(10분 이상은 2회)이상 소비자가 명확하게 인식할 수 있는 속도와 자막으로 설명할 것

3. 투자광고의 심의

(1) 준법감시인의 사전승인

금융투자회사가 투자광고를 하고자 하는 경우 준법감시인의 사전승인을 받아 협회에 심사를 청구하여야 함. 다만, 단순한 이미지광고나 지점광고 등 일부의 경우에는 준법감시인의 사전승인만으로 투자광고를 할 수 있음

(2) 협회의 심사

협회는 금융투자회사로부터 신고서를 접수한 때에는 심사결과통보서 서식에 따라 신고서 접수일부터 3영업일 이내에 금융투자회사에 통보

(3) 심사필의 표시

투자광고물에는 협회 또는 준법감시인으로부터 사전심사를 받은 사실 및 유효기간을 표시하여야 함

제5장 신상품 보호

1. 신상품의 정의

- ① 배타적 사용권이란 신상품을 개발한 금융투자회사가 일정기간 동안 독점적으로 신상품을 판매할 수 있는 권리를 말한다.
- ② 신상품이란 새로운 비즈니스 모델을 적용한 금융투자상품 또는 이에 준하는 서비스 등을 말하는데, 다만 국내외에서 이미 공지되었거나 판매된 적이 없어야 한다.

2. 배타적 사용권 보호

- ① 배타적 사용권을 부여받은 금융투자회사는 이에 대한 직접적인 침해가 발생하는 경우 협회 신상품 심의위원회에 침해배제 신청을 할 수 있다.
- ② 심의위원회 위원장은 침해배제 신청접수일로부터 7영업일 이내에 심의위원회를 소집하고 심의해야 한다.
- ③ 침해배제 신청이 이유 있다고 결정된 경우 심의위원회는 지체 없이 침해회사에 대해 침해의 정지를 명할 수 있다.

제6장 계좌관리 등

1. 계좌의 통합

- ① 금융투자회사는 현금 및 금융투자상품 등 예탁자산의 평가액이 10만원 이하이고 최근 6개월간 투자자의 매매거래 및 입출금·입출고 등이 발생하지 아니한 계좌는 다른 계좌와 구분하여 통합계좌로 별도 관리할 수 있음

- ② 통합계좌는 입출금(고) 및 매매거래가 정지되며 고객의 거래재개 요청 시에는 통합계좌해제 후 거래

1-1. 위탁자산의 평가

- ① 청약주식 : 취득가액, 상장된 후에는 당일종가
- ② 상장주권, ELW, ETF : 당일종가
- ③ 상장채권 및 공모파생결합증권 : 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 투자매매업자 또는 투자중개업자가 산정한 가격
- ④ 펀드(ETF제외) : 당일 기준가격

2. 계좌의 폐쇄

- ① 금융투자회사는 투자자의 계좌가 다음에 해당하는 경우 이를 폐쇄할 수 있음
 - ㉠ 투자자가 계좌의 폐쇄를 요청하는 경우
 - ㉡ 계좌의 잔액·잔량이 '0'이 된 날로부터 6개월이 경과한 경우
- ② 금융투자회사는 계좌가 폐쇄된 날부터 6개월이 경과한 때에는 해당 계좌의 계좌번호를 새로운 투자자에게 부여할 수 있음

3. 금융투자회사가 투자자에게 이용료를 지급하여야 하는 투자자예탁금

- ① 위탁자예수금
- ② 집합투자증권투자자예수금
- ③ 장내파생상품거래예수금. 다만, 장내파생상품거래예수금 중 현금예탁필요액은 제외가능

제7장 증권 인수업무 등에 관한 규정

1. 주식의 인수

(1) 대표주관계약의 체결

- ① 기업공개, 장외법인공모를 위한 주식인수를 의뢰받은 때
- ② 상장예비심사청구서를 거래소에 제출하기 2개월 전에 대표주관계약 또는 주관계약을 체결해야 한다.

(2) 공모가격의 결정

협회가 구체적인 가격평가모형을 제시하지 않고 있다.

- ① 인수회사가 발행회사와 협의하여 단일가격으로 정하는 방법
- ② 기관투자가를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사가 발행회사와 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

(3) 주식주관회사 제한

- ① 발행회사 및 발행회사의 이해관계인이 주관회사의 주식 등을 100분의 5 이상 보유 시
- ② 발행회사의 주식 등을 100분의 5 이상 보유 시

(4) 공동주관업무

금융투자회사가 그 이해관계인과 합하여 100분의 10은 넘지 않지만 100분의 5 이상의 주식 등을 보유하고 있는 경우 주관업무를 수행할 수는 있지만 어느 정도 이해관계가 있다고 간주하여 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인이 아니고 발행회사의 주식 등을 보유하지 아니어야 함)와 공동으로 주관업무 수행

2. 주식의 청약

- ① 인수회사는 주식의 청약증거금을 받은 경우 발행회사별로 청약증거금임을 표시하여 증권금융회사 또는 은행에 별도로 예치하여야 하며 이를 담보로 제공 금지
- ② 청약증거금은 납입기일에 주식의 납입금으로 대체한다.

3. 주식의 배정

(1) 기업공개 시 주식배정

- ① 유가증권시장 상장을 위한 기업공개인 경우 우리사주 조합원에게 「근로자복지기본법」 제32조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정
- ② 코스닥 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개인 경우 「근로자복지기본법」 제32조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정 가능
- ③ 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정
- ④ 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정(코스닥은 10%)
- ⑤ 코스닥상장을 위한 기업공개인 경우 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정
- ⑥ 우리사주 조합원이 공모주식의 20%미만을 청약하는 경우 잔여주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정가능
- ①~⑥ 배정 후 잔여주식은 기관투자자에게 배정

- (2) 일반청약자 배정물량의 50%이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 청약자에게 균등 배정하여야 한다.

(3) 기업공개 시 주식배정 제한

- ① 인수회사 및 인수회사의 이해관계인
단, 인수회사의 계열 집합투자회사 등의 위탁재산에는 배정 가능하다.
- ② 발행회사의 이해관계인
- ③ 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

(4) 공모증자 시 주식 배정

기업공개 시와 동일. 다만, 주주에게 우선청약권을 부여하는 주주우선공모의 경우에는 주주에게 우선청약할 주식 수를 정하여 배정

4. 무보증사채의 인수

- ① 금융투자회사는 무보증사채의 인수를 의뢰받은 때에는 증권신고서 제출 10영업일 이전에 대표주관계약을 체결하고, 그 사본을 계약체결일부터 5영업일 이내에 협회에 신고하여야 한다.
- ② 인수회사가 무보증사채를 인수하는 경우 2 이상의 신용평가전문회사로부터 평가를 받은 것 이어야 한다.
- ③ 증권신고서 제출이 면제되는 전자단기사채 등의 경우에는 표준사채관리계약서 사용의무가 적용되지 않는다.
- ④ 무보증사채 공모 시 수요예측을 실시하고 수요예측 결과를 감안하여 주관회사와 발행회사가 협의하여 발행조건을 정해야 한다. 단, 다음의 채권은 수요예측 실시 대상에서 제외한다.
 - ㉠ 공모예정금액이 100억원 미만인 경우
 - ㉡ 전환사채, 교환사채 또는 신주인수권부사채 발행 시
 - ㉢ 일괄신고서 제출을 통해 모집·매출하는 무보증사채
 - ㉣ 유동화사채
 - ㉤ 공모물량의 100%를 일반청약자에게 배정하는 경우

제8장 금융투자회사의 약관운용에 관한 규정

(1) 표준약관 및 수정약관

- ① 협회는 건전한 거래질서를 확립하고 불공정한 내용의 약관이 통용되는 것을 방지하기 위하여 금융투자업 영위와 관련하여 표준이 되는 약관(표준약관)을 정할 수 있다.
- ② 금융투자회사는 협회가 정한 표준약관을 사용하거나 이를 수정하여 사용할 수 있다.
- ③ 그러나 모든 약관을 다 수정하여 사용할 수는 없다.(예외가 있다)

(2) 개별약관

- ① 금융투자회사가 약관을 제정, 변경하고자 하는 경우 제정, 변경 후 7일 이내에 협회에 보고해야 한다.
- ② 단, 법상 사전신고대상인 경우는 시행예정일 10영업일 전까지 협회에 보고하여야 한다

과목명 : 회 사 법 (6문제)

제1장 주식회사 개념

1. 자본(자본금)

- ① 주주의 출자에 의하여 이루어지는 일정한 기금으로서 회사의 재산을 회사에 보유시키는 최소한도의 기준
- ② 현행 「상법」 상 회사는 액면주식과 무액면주식을 발행하는 것이 가능
- ③ 회사가 액면주식을 발행하는 경우에는 발행주식의 액면총액이 자본금이 된다.
- ④ 무액면주식을 발행하는 경우에는 주식 발행가액의 1/2 이상으로서 자본금으로 계상하기로 한 금액이 된다.

2. 주식회사의 자본원칙

자본확정의 원칙	회사설립 시 발행하는 주식은 그 총수가 인수되어야 한다.
자본충실의 원칙	회사의 자본액에 상당하는 재산을 확보하고 있어야 한다. ① 이익배당의 제한 ② 주식의 액면미달발행 제한 ③ 변태설립에 대한 엄격한 감독 ④ 발기인의 주식인수, 납입담보책임 ⑤ 법정준비금제도 등
자본불변의 원칙	회사의 자본액은 주총 특별결의와 채권자보호절차 등 엄격한 법정절차에 의하지 않고는 변경(감소)할 수 없다.

3. 정관

(1) 절대적 기재사항

기재함결로 정관 전체가 무효가 되는 사항

- | | |
|-----------|------------------------|
| ㉠ 목적 | ㉡ 상호 |
| ㉢ 수권주식 총수 | ㉣ 액면주식을 발행하는 경우 1주의 금액 |
| ㉤ 설립주식 수 | ㉥ 본점소재지 |
| ㉦ 공고방법 | ㉧ 발기인 성명, 주민등록번호, 주소 |

(2) 상대적 기재사항

기재하지 않더라도 정관자체의 효력에는 영향을 미치지 않지만 해당 사항이 정관에 기재되어

비로소 회사와의 관계에서 그 효력이 발생하는 사항

※ 「상법」에 산재되어 있음. 예) 결의요건의 가중, 이사회결의로 주식매수선택권의 부여 등

(3) 변태설립사항

정관에 기재하지 아니하면 효력이 발생할 수 없는 사항

- ㉠ 발기인이 받을 특별이익과 이를 받을 자의 성명
- ㉡ 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가격과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수
- ㉢ 회사성립 후에 양수할 것을 약정한 재산의 종류, 수량, 가격과 그 양도인의 성명
- ㉣ 회사가 부담할 설립비용과 발기인이 받을 보수액

(4) 인증 의무

원시정관은 공증인의 인증(정관 변경 : 공증인 의무 없음)

다만, 10억원 미만인 회사를 발기설립하는 경우 발기인들의 기명날인 또는 서명이 있으면 공증인의 인증이 없더라도 정관의 효력이 발생함

제2장 주식과 주주

1. 주식의 개념

- ① 자본의 구성분자인 금액, 주주의 회사에 대한 권리의무의 단위인 주주권
- ② 최저금액은 100원 이상으로 균일하며 구체적인 금액은 정관으로 규정

2. 주식의 종류

구분	종류	비고
액면 여부	액면주식과 무액면주식	「상법」은 액면주식과 무액면주식 모두 인정
기명 여부	기명주식과 무기명주식	무기명주식은 폐지되었음
종류 주식	보통주식	재산적 내용, 의결권 등 다른 종류주식의 권리 내용에 관하여 우열순위를 결정하는 기준이 되는 주식
	이익배당, 잔여재산분배에 관한 종류주식	우선주, 열후주, 후배주
	의결권의 배제·제한에 관한 종류주식	• 개정 「상법」은 이익배당 우선 여부에 관계없이 의결권을 배제·제한하는 주식의 발행을 허용 • 의결권 없는 보통주식의 발행도 가능(다만, 복수의결권을 부여하는 내용의 주식, 거부권부 주식은 발행할 수 없는 것으로 봄) • 한도 : 발행주식 총수의 1/4 이내 발행(상장법인 예외 1/2 이내)
	주식의 상환에 관한 종류주식	• 발행 시부터 이익에 의한 소각이 예정되어 있는 주식 • 회사상환주식과 주주상환주식이 있음
	주식의 전환에 관한 종류주식	• 회사가 수종의 주식을 발행한 경우 주주가 그 인수한 주식을 다른 종류의 주식으로 전환청구할 수 있는 권리가 부여된 주식 • 회사전환주식과 주주전환주식이 있음 • 전환권은 형성권 • 주주명부폐쇄기간에도 전환청구 가능하나 의결권 행사불가

3. 주주의 권리

자익권	이익배당청구권, 이자배당청구권, 잔여재산분배청구권, 신주인수권, 주권교부청구권, 주식의 자유양도권 등	
공익권	단독주주권	의결권, 설립무효판결청구권, 신주발행유지청구권, 재무제표열람권
	소수주주권	위법행위유지청구권, 대표소송제기권, 회계장부열람청구권 등

4. 주주명부

(1) 주주명부의 기준일(등록일)

- ① 주주명부 폐쇄에 갈음하여 일정한 날을 정하고 그날에 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는
질권자를 권리행사자로 확정하는 날
- ② 기준일은 주주 또는 질권자로서 권리행사를 할 날에 앞선 3월 이내로 정하여야 함

(2) 실질주주명부

증권예탁결제원이 통지한 증권회사별 고객명부를 기초로 상장법인이 작성한 「증권거래법」 상의
주주명부로 상법」 상 주주명부와 동일한 효력

(3) 주주명부의 폐쇄

구분	비고
의의	권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 일정 기간 동안 주주명부의 기재변경(명의개서)을 정지시키는 것
공고 및 폐쇄가능기간	2주일 전 공고로 3개월을 초과하지 못한다. (주주명부 폐쇄기간은 정관으로 정한 경우 공고 생략 가능)
기타	주주명부 폐쇄기간 중에도 전환주식 또는 전환사채의 전환권행사 가능하나, 당해 주주총회에서는 의결권 행사는 불가능

5. 주식양도자유의 원칙

- ① 법률 또는 정관에 의하지 아니하면 주식의 양도를 제한 금지
- ② 회사의 주주와 주주 사이의 개별적인 합의로 주식의 양도를 제한할 수 있으나 이는
당사자 간의 채권적 효력 밖에 없음

6. 주식의 양도의 자유에 대한 제한

(1) 법률상의 제한

- ① 권리주의 양도제한 : 권리주의 양도는 회사에 대하여 효력이 없음
- ② 주권발행 전의 주식양도 제한 : 주권발행 전의 주식양도는 회사에 대해 효력이 없으나,
회사설립 후 또는 신주납입기일 후 6개월이 경과하면 주권발행 전의 주식양도라도 그 효력을
인정
- ③ 배당가능이익범위 내에서는 자기주식 취득 허용
- ④ 상호주식 취득의 금지
 - 모자기업 : 100분의 50을 초과하여 취득한 경우 → 자회사는 모회사 주식 취득 금지

- 비모자회사 간 : 상호주의 지분비율 10분의 1 초과 → 비모자회사 간 주식 취득은 가능하나 의결권행사는 제한

(2) 정관에 의한 제한

- ① 주식양도에 이사회승인을 얻어야 하는 것으로 정관에 규정할 수 있음
- ② 주식을 양도하고자 하는 주주는 주식양도승인청구서를 회사에 제출하며, 회사가 승인을 거부한 때에는 양도상대방 지정청구권이나 주식매수청구권을 행사할 수 있음

(3) 주식의 양도방법

- ① 주식양도의 효력발생요건 : 주권의 교부
- ② 회사에 대한 대항요건 : 기명주식은 명의개서해야 함

(4) 명의개서

기명주식을 취득한 자가 회사에 대하여 주주의 지위를 주장하기 위해 자기의 성명과 주소를 주주명부에 기재하는 것

7. 기명주식의 입질

(1) 약식질

질권설정합의 + 주권교부(제3자에 대한 대항요건으로 주권의 계속 점유 필요)

(2) 등록질

질권설정자인 주주의 청구에 의해 질권자의 성명과 주소를 주주명부에 기재

(비교) 양도담보

당사자 간의 질권설정합의와 주권의 교부에 의하여 담보의 효력이 발생한다는 것은 주식의 입질과 같으나 처분승락서가 첨부된다는 점에서 다름

8. 주식의 포괄적 교환

- ① 완전모회사가 신주를 발행하여 완전자회사가 가진 주식 전부와 교환
- ② 주식교환계약서를 작성하고 주주총회특별결의 승인 필요
- ③ 주식이전과 주식배정은 주식교환일에 그 효력이 발생
- ④ 반대주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있으나 소규모 주식교환 시에는 예외

제3장 주식회사의 기관

1. 주주총회

(1) 주주총회의 의의

- ① 회사경영상 중요 사항에 관한 주주의 의사를 집약하여 회사 내부에서 회사의 의사를 결정하는 필요적 기관
- ② 법률과 정관에서 정한 사항에 한해 결의 → 이 외의 사항 결의는 무효

(2) 주주총회 소집

소집 권자	이사(원칙)	이사회 결의에 따라 대표이사가 절차를 밟아 소집
	소수 주주	• 3/100 이상, 대형 상장법인은 1.5/100 이상 • 원칙적으로 이사회 소집 청구, 법원의 허가를 얻어 직접 소집 가능
	감사	절차는 소수주주와 동일
	법원	소수주주의 청구에 따라 대표이사에게 소집을 명할 수 있다.
소집 시기	정기총회	매년 1회 일정한 시기에 소집, 연 2회 이상 결산기를 정한 경우에는 매기에 소집
	임시총회	수시로 소집
소집 절차	통지기한	주주총회 2주 전
	통지방법	서면 또는 전자문서로 발송
	통지생략	• 의결권 없는 주주 • 주주명부상의 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 않은 경우 • 상장법인인 경우 영세주주(의결권 있는 주식 1% 이하)에게 2주 전에 일간지 2회 이상 총회소집을 공고한 경우

(3) 주주총회 결의

구분	필요 수	주요 결의 사항
보통결의	발행주식 총수의 1/4 이상에 해당하는 주식 및 출석주식의 과반수	• 이사·감사 선임 • 재무제표 승인, 주식배당
특별결의	발행주식 총수의 1/3 이상에 해당하는 주식 및 출석주식의 2/3 이상의 다수	• 정관 변경 • 이사·감사의 해임 • 자본의 감소 • 영업의 전부 양도, 일부의 양도 등 • 주식의 할인 발행(액면미달 발행) • 주주 외의 자에 대한 CB, BW 발행
특수결의	총주주의 동의	• 이사의 회사에 대한 책임 면제 • 유한회사로의 조직변경

(4) 의결권

- ① 주주의 고유권으로서 주주 본인의 동의가 없는 한 정관이나 주총결의로도 박탈 불가
- ② 모든 주주는 1주마다 1개의 의결권을 갖는데, 이는 강행법규 이므로 법률상의 예외를 제외하고는 정관이나 주총결의로도 다르게 정할 수 없다.
- ③ 단, 비상장 벤처기업 창업주에 한정하여 1주당 최대 10개의 의결권을 갖는 복수의결권주식의 발행이 가능해짐
- ④ 의결권의 대리행사, 불통일 행사도 가능

(5) 의결권행사의 제한

- ① 총회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다
- ② 회사가 자기주식을 취득한 때 그 주식에 대해 의결권을 행사하지 못한다
- ③ 감사선임 시 3%초과주주는 그 초과주식에 대해 의결권을 행사하지 못한다
- ④ 자산총액 2조원 이상인 상장회사가 정관으로 집중투표를 배제하거나 그 배제된 정관을 변경하려는 경우 3%초과주주는 그 초과주식에 대해 의결권을 행사하지 못한다.

2. 이사

의의	① 이사회 구성원 ② 회사의 업무집행에 관한 의사결정에 참여, 대표이사 등의 업무집행을 감독 ③ 이사와 회사 간의 관계는 위임관계
이사 선임과 집중투표제도	① 선임 : 주주총회 보통결의 ② 집중투표제도 : 소수주주(3/100)가 총회 7일 전까지 서면으로 청구, 정관에 의해 배제 가능
이사 원수 및 임기	① 수 : 3인 이상(단, 자본금 10억원 미만인 경우 1인 이상 제한 없음) ② 임기 : 3년 미만(연임 가능)
이사의 자격	① 감사는 이사가 될 수 없다. ② 정관으로 자격 제한 가능
사외이사	① 선임 의무 : 상장법인 ② 선임 수 ㉠ 자산총액 2조원 미만 상장법인 : 이사총수의 1/4 이상 ㉡ 자산 2조원 이상 상장법인 : 과반수 이상, 최소 3인 이상

3. 이사회

의의	법률 또는 정관에서 규정하고 있는 주주총회의 권한 이외의 사항에 관하여 회사의 의사를 결정하는 업무집행기관
소집	각 이사가 소집(원칙), 소집이사를 따로 정한 경우 다른 이사는 소집권 배제
이사회 결의	과반수 출석 + 출석 과반수 동의
권한	의사결정권, 업무감독권 ① 대표이사 선임 ② 신주의 발행, 사채의 발행 ③ 주주총회 소집 결정 등
이사회 의사록	출석한 이사와 감사가 기명날인
이사회 내 위원회	① 정관규정으로 이사회 내 위원회 설치하고 이사회 권한 위임 가능 ② 이사회결의와 동일한 효력 ③ 2인 이상의 이사로 구성(단, 감사위원회는 3인 이상)

4. 감사

(1) 감사의 선임

- ① 주주총회에서 선임(단, 3/100 초과 주식 의결권 제한)
- ② 회사와 위임 관계

(2) 감사의 권한

- ① 영업보고 청구권

② 업무 재산상태 조사권 등

(3) 감사의 의무

주총에 대한 조사보고 의무(감사보고서), 이사회에 대한 보고 의무, 감사록 작성 의무

5. 감사위원회

(1) 회사의 업무감독권과 회계감독권을 가지고 있는 이사회 내의 위원회

(2) 구성

- ① 3인 이상 이사로 구성
- ② 최대주주 등 회사의 경영에 직간접적으로 영향력을 행사하는 자가 감사위원의 1/3을 넘지 못하도록 규정(사외이사가 감사위원 총원의 3분의 2 이상)

(3) 설치강제

- ① 자산총액 2조원 이상의 대규모 상장회사에 있어서 감사위원회는 법정 필요 상설기관(상근 감사 대체기관)이며, 감사위원의 선임과 해임은 주주총회 결의사항
- ② 감사위원 중 1명은 주총결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원이 되는 이사로 선임해야 한다.

(4) 결의요건완화

전자투표를 실시하는 회사는 감사 및 감사위원 선임 시 출석주주 의결권의 과반수로서 선임을 결의할 수 있다고 하여, 발행주식총수의 1/4이상의 결의요건은 적용하지 않는다.

제4장 신주의 발행과 자본감소

1. 신주인수권

(1) 주주의 신주인수권

정관에 다른 정함이 없는 한 주주가 소유하고 있는 주식 수에 비례하여 우선적으로 신주의 배정을 받을 수 있는 권리

(2) 주주에 대하여 소유주식의 수에 비례하여 평등하게 부여

(3) 신주인수권 적용 예외

주식매수선택권, 우리사주조합원 배정(주권상장법인 : 발행총수의 100분의 20 범위 내)

(4) 제3자의 신주인수권

- ① 정관에 정함이 있는 경우에 한하여 부여
- ② 정관에 정함이 있는 경우에도 신기술의 도입이나 재무구조의 개선 등 회사의 경영목적 달성에 필요한 경우에 국한

2. 발행사항의 결정

- ① 발행의 결정 - 이사회(원칙)
- ② 신주의 발행가액과 납입기일
액면 또는 액면 초과로 그 가액을 정하는 때에만 이사회가 결정(액면미달발행 주주총회 특별결의)
- ③ 효력 발생 : 신주의 인수인은 주금납입 또는 현물출자의 이행을 한 경우 납입기일의 익일로부터 주주가 됨
- ④ 현물출자에 관한 사항 : 현물출자가 있는 경우 그 성명과 목적인 재산의 종류, 수량, 가액, 그리고 이에 대하여 부여할 신주의 종류와 수를 정하여야 함
- ⑤ 일부효력 발생 : 설립의 경우와는 달리 엄격한 제한이 없으며 발행을 예정하고 있는 신주의 전부에 대한 인수납입이 없더라도 인수납입이 있는 부분에 대하여만 신주발행효력 발생

3. 자본감소(감자)

(1) 주금액의 감소

- ① 납입한 주금액의 일부를 주주에게 반환하는 실질적인 자본감소
- ② 주금액 중 이미 납입한 부분의 일부를 손실로 처리하여 주금액으로부터 삭제하고

나머지 납입액을 주금액으로 하는 방법

(2) 주식수의 감소

① 주식의 소각

- 회사가 특정한 자기주식을 취득하여 그것을 소멸시키는 행위
- 강제소각과 임의소각(주주의 동의하에 소각)
- 유상소각과 무상소각

② 주식 병합

(3) 자본감소의 절차

결의	주주총회의 특별결의. 다만 결손전보를 위한 자본감소의 경우에는 주주총회의 보통결의로 함
채권자 보호절차	• 자본감소결의일로부터 2주간 내에 이의제기 공고 & 알고 있는 채권자에 최고 • 이의 제출하지 않은 채권자 승인 간주 • 이의 제출한 채권자에 대하여 변제 또는 담보제공 또는 신탁 • 결손전보를 위한 자본감소의 경우에는 채권자보호절차 생략 가능
효력발생	자본감소의 절차가 끝났을 때 발생
등기	본점소재지 2주간 내에, 지점소재지에서는 3주간 내에 변경 등기
자본감소 무효	• 감자무효의 소 : 자본감소 변경 등기가 있는 날로부터 6개월 내에 소만으로 주장 • 판결의 효력 : 대세적 효력, 소급효력

제5장 배당과 사채

1. 배당

(1) 이익배당

요건	배당가능 이익의 존재	
위법배당 효력	무효	
결산배당 및 중간, 분기배당	결산배당	영업연도 말에 결산을 하여 손익을 확정된 다음에만 가능
	중간배당	- 정관규정이 있는 경우 이사회 결의로 연 1회에 한하여 가능 - 중간배당은 금전배당 외에 현물(Ex, 계열사주식)로도 배당 가능
	분기배당	상장회사가 연 1회의 결산기를 정한 경우 금전으로 배당 가능
배당금 지급	- 채무제표의 승인결의에 의해 발생. 승인 후 1개월 내 지급 - 배당금지청구권 : 소멸시효기간 5년(법정)	

(2) 주식배당

효과	- 배당가능 이익의 사내유보로 자본증가와 신용도 유지 - 주식 수 증가로 배당압력이 증가하고 주가가 하락
요건	- 배당가능 이익의 존재 - 수권주식 수의 보유
한도	이익배당총액의 1/2을 초과할 수 없다 (상장법인의 경우 이익배당 총액까지 주식배당 가능).
배당 절차	- 주주총회 보통결의 - 권면액을 기준으로 발행가액 결정 - 회사가 수종의 주식을 발행한 경우 그 종류의 주식으로 배당 가능

2. 사채발행에 대한 「상법」 상의 제한

(1) 총액 제한 폐지

- ① 「상법」 : 최종 대차대조표상 회사에 현존하는 순자산가액의 4배 초과 금지
- ② 구사채를 상환하기 위한 경우 구사채의 금액은 사채의 총액에 산입하지 아니함

(2) 사채의 금액

1만원 이상 균일 또는 최저액으로 정제가 가능하여야 함

(3) 권면액 초과상환의 제한

그 초과액은 각 사채에 대하여 동률이어야 함

(4) 사채발행의 결정

이사회 결의, 정관으로 주주총회결의로 가능

3. 사채와 주식

구분	주식	사채
성격	자기자본	부채(타인자본)
경영참여	참여(의결권 부여)	참여하지 않음(단순채권자)
이익배당	배당가능이익이 있는 경우에만 가능	이익이 없어도 이자 지급
우선변제권	투자의 반환을 청구할 수 없고 잔여재산의 분배	해산 시 우선변제권
분할납입	불가	가능
액면미달발행	원칙 불가	허용
자기주식취득	원칙 불가	허용
납입금상계	상계 불가	상계 가능

제6장 회사의 합병과 분할

1. 회사의 합병

(1) 개요

- ① 의의 : 두 개 이상의 회사가 계약에 의하여 청산절차를 거치지 않고 한 회사로 합치는 것
- ② 종류 : 신설합병, 흡수합병
- ③ 상법상 합병은 자유이나 주권상장법인의 경우 자본시장법에 특별규정이 있다.
- ④ 효과 : 권리의무의 포괄적 이전
- ⑤ 합병무효의 소송 : 중대하고도 객관적인 하자가 원인, 소만으로 주장할 수 있다.

(2) 절차

- ① 합병계약 : 당사회사의 대표기관의 권한
- ② 합병결의 : 주주총회 특별결의, 단, 간이합병과 소규모합병은 이사회 승인만으로 가능
- ③ 합병반대주주의 주식매수청구권 : 주총 전 반대의사 서면통지 후 서면에 의해 청구
- ④ 회사채권자의 보호 : 채권자의 이익권을 인정
- ⑤ 합병등기 : 효력발생요건

2. 회사의 분할

(1) 개요

- ① 의의 : 하나의 회사를 두 개 이상의 회사로 분리하고, 회사재산의 일부가 포괄승계되며, 반대급부로 주식이 교부되는 현상
단순분할과 분할합병이 있다.
- ② 효과 : 권리의무를 계약서가 정하는 바에 따라 승계
- ③ 무효의 소송 : 중대하고도 객관적인 하자가 원인, 소만으로 주장할 수 있다.

(2) 종류

- ① 인적분할 : 분할에 의한 재산 양수회사가 발행주식을 양도회사의 주주에게 교부
- ② 물적분할 : 양수회사가 발행주식을 양도회사에게 교부

(3) 절차

- ① 주주총회 특별결의, 단, 소규모분할은 이사회 승인만으로 가능
- ② 반대주주의 주식매수청구권 : 분할합병 시 인정, 상장법인은 물적분할 시에도 인정
- ③ 회사채권자의 보호 : 연대책임이 단절되는 경우에 인정

과목명 : 투자권유 및 고객관리 (5문제)

제1장 투자권유

1. 투자권유 전 실행절차

(1) 방문목적 및 투자권유 희망 여부 확인

- ① 방문목적 및 투자권유 희망 여부를 확인하여야 한다
- ② 투자권유를 희망하지 않는 투자자에 대하여는 투자권유를 해서는 안 된다
- ③ 단순한 상품설명, 특정상품의 매매나 계약체결의 권유가 수반되지 않는 단순한 상담 및 안내는 투자권유에 해당하지 않으며 이 경우에는 '투자자 정보 확인서'를 작성할 필요가 없다.

(2) 금융소비자 유형의 확인 : 일반금융소비자인지 전문금융소비자인지 여부

2. 투자권유를 희망하지 않는 금융소비자에 대한 금융상품 판매

(1) 투자권유를 받지 않는 투자자에 대한 보호의무

- ① 투자권유 불가함 공지 : 투자권유 불원(정보 미제공) 확인서 징구 후 판매절차 진행
- ② 투자권유 받지 않고 투자하는 경우라도 원금손실 가능성 및 투자자 귀속사실 등 주요 유의사항 설명
- ③ 만일 해당 금융소비자가 '적정성 원칙 대상 상품'의 거래를 희망하는 경우에는 법에 따라 해당거래가 제한된다는 사실을 안내
- ④ 금융소비자가 판매직원의 투자권유 없이 특정상품에 대한 청약을 하는 경우
금융소비자로부터 '투자권유 희망 및 투자자 정보 제공 여부 확인서' 등을 통해 투자권유를 희망하지 않는다는 내용 등을 확인하여 이를 수령하고 판매절차를 진행할 수 있으나 이 경우 금융소비자에게 확인서의 취지와 유의사항을 충분히 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.
- ⑤ 주요 유의사항은
금융소비자가 투자권유를 희망하지 않는다는 확인서를 작성하는 경우 판매직원은 적합성 원칙과 설명의무 적용대상에서 제외되며 판매직원의 법 위반에 대해 금융소비자의 권리를 주장할 수 없다는 사실
- ⑥ 판매 전에 해당 투자설명서를 투자자에게 교부하여야 하는데 펀드는 간이투자설명서로 갈음하여 교부 가능하다.
- ⑦ 투자자문 결과에 따라 금융상품 구매 시 투자자문업자의 교부 증빙 서류를 제출하거나 자문결합계좌를 통한 구매의사가 전달되는 경우
· 적합성원칙 · 설명의무 · 투자설명서 교부 생략이 가능하다

(2) 적정성 원칙 대상 상품에 대한 적용

- ① 투자권유하지 않았더라도 대상 상품 등 판매 시 투자자정보 파악
- ② 투자자에게 적정하지 않을 경우 투자자에게 알리고 '부적합 금융투자상품 거래내용 확인'을 받은 후 판매절차 진행

3. 투자권유를 희망하는 금융소비자에 대한 금융상품 판매

(1) 투자자 정보파악 및 투자자 성향분석 등

1) 취약투자자 여부 확인

- ① 고령자, 투자경험이 없는 자 등 투자위험에 대한 인지도가 낮다고 판단되는 금융소비자
- ② 본인이 '취약투자자'를 선택할 수 있음을 안내하고
- ③ '취약투자자 유의사항'을 설명한 후 금융소비자로부터 확인서를 수령하여야 한다.

2) 투자자 성향분석

- ① 투자자 정보확인서 작성 및 투자자 성향분석
- ② 대리인을 통한 투자자 성향분석도 가능하지만 위임의 범위에 투자자정보 작성 권한이 포함되어 있는지 확인(단, 부모가 미성년 자녀를 법정대리 할 때는 필요 없음)하여야 한다.
- ③ 투자자 정보의 파악 간소화 대상 : 위험이 높지 않은 금융투자상품만을 거래하는 경우
- ④ 투자자가 장외파생상품을 거래하려는 경우 투자권유와 상관없이 장외파생투자자 정보확인서로 투자자정보를 파악해야 한다.
- ⑤ 회사는 투자자정보의 유효기간을 설정하고 투자자가 동의한 경우 투자자정보를 파악한 날로부터 12-24개월 동안 투자자정보가 변경되지 않은 것으로 간주할 수 있으며 이 기간이 경과하면 다시 투자자정보를 파악해야 한다.
- ⑥ 투자일임계약은 재무상태 및 투자목적, 금전신탁계약은 재무상태 변경 여부 연 1회 이상 확인하고, 매 분기 1회 이상 투자자의 재무상태, 투자목적의 변경이 있는 경우 회신해 줄 것 통지

(2) 투자권유

1) 투자성향에 적합하지 않은 상품의 투자권유

- ① 투자성향에 적합하지 않은 상품의 투자권유는 금지된다.
- ② 투자자가 투자권유 없이 본인의 투자자 성향보다 위험도가 높은 금융투자상품을 스스로 청약하는 경우에는 '투자성향에 적합하지 않은 투자성 상품 거래확인' 내용이 포함된 확인서를 받고 판매절차를 진행할 수 있다.
- ③ 이 경우 투자자에게 적합하지 않다는 사실을 알려주고 확인서의 취지와 유의사항을 안내해야 한다.

- ④ 판매상품이 적합, 적정하지 않다고 판단되는 금융소비자를 대상으로 판매하는 경우 판매과정을 녹취하고 고객 요구 시 해당 녹취파일을 제공해야 하며, 판매과정에서 2영업일 이상의 숙려기간을 부여하여야 한다

2) 계약체결 전 적합성보고서 제공

임직원 등은 신규투자자, 투자성향 부적합 투자자, 고령 및 초고령투자자에게 ‘ELS, ELF, ELT, DLS, DLF, DLT’의 금융투자상품을 판매하고자 하는 경우 추천사유 및 유의사항 등을 기재한 적합성보고서를 계약체결 이전에 투자자에게 교부하여야 한다.

3) 고령투자자(만 65세 이상)에 대한 투자권유

- ① 판매과정을 녹취하고 2영업일 이상의 숙려기간을 부여
- ② 초고령자(만 80세 이상)에 대해서는 보다 강화된 조치가 필요

4) 장외파생상품 투자권유

일반금융소비자 대상으로는 위험회피거래만 가능

5) 일반투자자에게 계열회사인 운용사의 펀드를 투자권유 하는 경우

계열회사라는 사실을 고지하고, 계열회사가 아닌 운용사의 유사한 펀드를 함께 투자권유 하여야 한다.

6) 설명의무의 이행

- ① 단순 확인 방식으로는 이행할 수 없으며, 자필 또는 육성으로 진술하는 방식으로 이행해야 한다.
- ② 금융소비자의 투자경험, 상품의 복잡성 등을 고려하여 설명의 정도를 달리 할 수 있다.
- ③ 환위험헷지가 모든 환위험을 제거하지는 못한다는 사실

(3) 금융투자상품의 위험도(위험등급)분류 및 설명

- ① 일반금융소비자에게 판매되는 투자성 상품의 경우 판매사가 정하는 위험등급을 금융소비자에게 설명하도록 의무화
- ② 판매사가 금융상품 제조회사의 위험등급을 사용하는 것도 가능
(위험등급의 적정성을 확인하는 절차가 필요)
- ③ 금융투자상품의 위험도는 최소 6단계 이상으로 분류하며, 1등급을 가장 높은 위험으로 하되 그 수가 커질수록 위험도가 낮아지게 구성
- ④ 위험등급은 해당 금융상품을 판매하는 시점에 1회 산출하는 것을 원칙으로 하되, 수시 판매 및 환매가 가능한 상품의 경우 연 1회 등급을 재산정
다만, 재산정 주기가 도래하기 전이라도 시장상황 급변 등으로 필요할 때는 재산정이 가능

- ⑤ 판매사는 금융투자상품의 위험등급 분류 시 외부기관이 작성한 위험도 평가기준 등을 고려할 수 있다.
 - ⑥ 투자권유 시 이를 활용하여 다른 상품과 비교 등의 방법을 통해 상대적인 위험수준을 설명
 - ⑦ 금융투자상품 위험도 분류표는 위험도에 따라 3가지 색상으로 구분하여 투자자의 이해도 증가
 - ⑧ 장외파생상품에 대한 위험도 분류는 일반금융소비자 대상으로는 헤지 목적 거래만 허용되는 점을 감안하여 별도의 산정기준을 적용할 수 있다.
 - ⑨ 포트폴리오 투자의 경우, 이를 구성하는 개별 금융투자상품의 위험도를 투자금액 비중으로 가중 평균한 위험도를 사용할 수 있다.
- 다만, 과도하게 위험도가 높은 상품은 편입하지 말아야 한다.

4. 방문을 통한 금융투자상품의 판매

(1) 개요

- ① 방문판매란 금융회사 영업점 이외의 장소에서 금융소비자에게 투자성 상품 및 대출성 상품의 계약 체결의 권유를 하거나, 계약의 청약을 받아 계약을 체결하는 등 판매하는 것
- ② 이 때 영업점 이외의 장소에는 전화연락이 포함되며,
영업점 이외의 장소에서 계약 체결을 권유한 이후 금융소비자를 영업점으로 내방하게 하거나, 온라인 매체를 통하여 계약 체결 하는 경우를 모두 포함
- ③ 방문판매 모범규준은 법인과 전문투자자를 포함한 모든 금융소비자를 대상으로 하여 방문, 유선, 화상 등 실시간 대화의 방법으로 금융상품의 권유 또는 계약의 체결 하는 경우 적용되며, 이 중 전문투자자에 대해서는 일부 절차를 간소화
- ④ 금융회사의 임직원 등이 방문판매를 위해서는 금융투자협회가 주관하는 사전 교육을 이수해야 하며, 연1회 직무교육을 이수해야 한다.

(2) 절차

1) 방문판매 전 사전안내

- ① 판매 임직원 등은 방문판매의 대상이 되는 금융소비자를 대상으로 사전안내를 하여야 하며, 여기에는 금융소비자의 개인정보에 대한 취득경로, 판매 임직원 등의 소속과 성명, 판매하고자 하는 상품의 종류, 방문판매 예정시간 및 장소가 포함된다.
- ② 금융소비자의 개인정보에 대한 취득경로에 관한 안내는 임직원 등이 방문판매를 먼저 권유하는 경우 반드시 금융소비자에게 알려야 하는 사항이며,
이와 반대로 금융소비자가 먼저 방문을 요청하는 경우에는 안내하지 않아도 된다.
- ③ 판매하고자 하는 상품의 종류는 금융소비자의 요청이 없는 경우 판매 임직원 등이 먼저 안내할 수 없는 상품이 있다. (사전안내 불가상품)
가) 일반금융소비자 : 고난도금융투자상품, 고난도금전신탁계약, 고난도투자일임계약, 사모펀드, 장내파생상품, 장외파생상품
나) 전문금융소비자 : 장외파생상품
- ④ 그럼에도 불구하고 금융소비자가 사전안내 불가상품에 대해 요청하는 경우 해당 상품이 사전안내 불가상품에 해당된다는 사실을 안내하여 금융소비자의 주의를 환기하고, 금융소비자가 해당상품에 대해 권유를 요청하였음을 '방문판매 요청확인서' 수령 등 회사가 정한 절차에 따라 확인받은 후 방문판매 등의 절차를 진행해야 한다.

2) 방문판매 실시

- ① 사전안내를 완료한 이후 실제 방문판매를 할 때 판매 임직원 등은 금융소비자를 대상으로 ‘방문판매 개시안내’를 하여야 한다.
- ② 개시안내에는 방문하는 판매 임직원 등의 소속 및 성명, 방문목적, 권유하고자 하는 상품, 연락금지요구권 행사방법 및 절차가 포함
- ③ 개시안내 후 본인의 소속을 증명하고 보유자격에 따른 취급가능상품의 범위를 알려야 한다.
- ④ 분쟁발생 시 소비자 권리구제 등 활용목적으로 방문판매과정이 녹취된다는 사실을 안내하고 고객의 동의 후 녹취 진행하여야 한다.
- ⑤ 이후는 통상적인 판매과정을 거친다.

3) 계약의 체결

- ① 판매 임직원 등이 직접 방문한 경우 : 고객이 작성한 계약서류를 받는다.
- ② 전화 등 실시간 대화의 방법으로 방문판매한 경우 : 관련 계약서류에 대한 고객의 구두 진술사항을 녹취하고 판매 임직원 등이 관련서류에 기록
- ③ 계약의 체결이 완료되면 계약서류를 고객에게 지체 없이 제공하고 수령 여부 등을 확인

(3) 방문판매 시 유의사항

1) 기본 금지행위

- ① 고객을 대리하여 계약을 체결하거나, 고객으로부터 매매권한을 위탁받는 행위
- ② 고객의 정보를 개별적으로 저장하거나, 사후적으로 변조하는 행위
- ③ 고객으로부터 현금수취
- ④ 야간(오후 9시 - 다음날 오전 8시)에 방문판매를 하는 행위(고객 요청시 제외)

2) 대출성 상품

투자성 상품에 관한 계약체결을 권유하면서 고객이 요청하지 않은 대출성 상품을 먼저 안내하거나 관련정보를 제공하는 행위 금지

3) 재산상 이익의 제공 행위 금지

재산상 이익이란 금융상품의 계약과 관련하여 거래 상대방에게 지급하는 경제적 가치가 3만원을 초과하는 물품, 식사, 신유형상품권 20만원을 초과하는 경조사비 및 조화, 화환 등을 말한다

- ① 상품판매 관련하여 회사에서 정한 기준을 초과하여 금전, 상품권, 투자성 상품을 제공
- ② 판매회사의 변경을 조건으로 재산상 이익 제공
- ③ 판매상품의 가격이나 수수료를 임의로 할인
- ④ 판매상품의 가격이나 수수료의 일부 또는 전부를 부담하거나 하기로 약속

- ⑤ 대출성 상품의 원금이나 이자의 일부 또는 전부를 부담하거나 하기로 약속
- ⑥ 퇴직연금의 경우 3만원을 초과하여 금전 등을 제공

5. 그 밖의 투자권유 유의사항

대부분이 금소법과 직무윤리 등에서 다룬 내용이어서 제목 위주로만 정리하였습니다.

- ① 계약서류의 제공
- ② 청약의 철회
- ③ 위법 계약의 해지
해지요구를 받은 날로부터 10일 이내에 수락여부를 통지하여야 하는데, 일정한 경우에는 거절할 수 있고, 거절의 통지를 하는 경우에는 거절사유를 함께 통지하여야 한다.
- ④ 손실보전 등의 금지
- ⑤ 과당매매의 권유금지
- ⑥ 자기매매를 위한 권유금지
- ⑦ 부당한 권유금지
- ⑧ 판매관련 자료의 보존 및 금융소비자 제공

제2장 고객관리(CRM, Customer Relationship Management)

1. 고객관리의 중요성

(1) 시장 성장 둔화 및 성숙단계로의 진입

신규고객 확보를 위해 금융기관이 치러야 하는 비용의 증대 → 수익성 악화 초래

(2) 고객의 욕구 개별화와 다양화

- ① 금융투자상품 및 서비스의 다양화
- ② 고객의 구매의사 결정과정이 더욱 정교화 및 고도화
- ③ 고객 욕구의 다양화 및 개성화 → 새로운 영업 전략이 요구

(3) 경쟁의 과열

- ① 점점 더 상품 및 서비스의 차별화 어려움
- ② 고유의 업무영역이 의미가 없어짐
- ③ 누가 더 좋은 상품 및 서비스를 개발해서 판매하느냐
→ 누가 더 고객의 종합적인 금융욕구를 만족시키고 관리, 운용할 수 있는가에 초점

2. 고객관리의 실행

(1) 의의

- ① 고객관리(CRM)은 고객과의 관계를 유지, 확대, 개선함으로써 고객의 만족과 충성도를 제고하고, 기업 및 조직의 지속적인 운영, 확장, 발전을 추구하는 고객관련 제반 프로세스 및 활동
- ② 고객관리(CRM)은 고객만족을 통한 지속적, 장기적인 수익의 극대화가 목적

(2) 성공적인 CRM의 전략

새로운 상품개발 보다는 다양한 분류기준으로 고객을 세분화하는 작업이 선행되어야 하며, 신규고객 확보를 위한 노력보다는 기존고객유지에 초점

고객획득(customer - getting)	→	고객유지(customer - keeping)
단기적 고객유인, 판매중심(transaction)	→	장기적 관계형성(relationship)
판매촉진 중심(promotion)	→	고객서비스 중심(service)
시장점유율(market share)	→	고객점유율(customer share)
제품차별화(product differentiation)	→	고객차별화(customer differentiation)
자동화(to automate)	→	정보화(to informate)

(3) CRM의 효과

- ① 예약자산의 증대
- ② 낮은 마케팅, 관리비용 : 고객과의 관계가 증진될수록 관리비용 감소
- ③ 고객이탈률의 감소 및 고객유지율의 증대
- ④ 구전을 통한 무료광고 효과

제3장 고객상담

1. 고객상담 프로세스



2. 고객과의 관계 형성

(1) 고객의 Needs 파악

1) Needs란?

고객이 안고 있는 문제, 고객이 난처해하고 있는 일, 고객이 원하고 있는 것과 바라고 있는 점
→ 즉, 일종의 갭(GAP)을 뜻함. 현재 고객이 처한 상태와 시간의 흐름 속에 바라는 상태와의 갭, 즉 그 차이가 바로 Needs임

2) 갭의 확인 및 구체화

- 막연한 문제에서 명확한 갭의 인식 및 구체화가 영업사원의 역할

3) Needs를 찾아가는 단계

문의 → 촉진 → 확인

4) 질문의 수법

폐쇄형 질문, 개방형 질문, 확대형 질문

5) Check Point

- ① 질문을 할 때 수사관처럼 캐묻지 말고 손님이 심문을 받는다는 인상을 갖지 않도록 부드럽고 상황에 맞게 문의함
- ② 고객이 원하는 것을 쉽게 거절하지 않으며 대안으로 제시할 수 있는 상품 및 서비스를 찾도록 노력함

③ 기본규칙 : 70-30 Rule, 'No'로 대답할 수 있는 폐쇄형 질문을 피할 것

6) 문의하고 경청하며, 공감하는 모습을 표현함

(2) NEEDS 파악을 위한 질문의 수법

1) 폐쇄형 질문(Close-end question)

- ① 영업사원이 선택한 특정한 화제로 대화를 유도하기 위해 고객의 대답을 한정하고자 하는 질문
- ② '예', 또는 '아니요' 등의 간단한 대답을 유도하는 경우
- ③ 대화의 각도를 제한하며, 상담원이 대화의 상황을 유도할 때 유용하게 사용
- ④ 고객의 동의 및 확신을 얻기 힘들다.
- ⑤ 예, 아니오의 단답이 나올 경우 다음 단계로 대화를 이어가기 힘들다.
- ⑥ 폐쇄형 질문을 사용하는 타이밍
 - 확대형 및 개방형 질문을 해도 고객의 반응이 없거나 시큰둥할 때
 - 화제를 바꾸어 대화의 흐름을 리드하고 싶을 때
 - 직원 또는 고객의 시간적인 제약이 있을 때

2) 개방형 질문(Open-end question)

- ① 영업사원이 선택한 화제나 고객의 관심사에 대해 고객이 자유로이 이야기하여 주도록 유도하는 질문
- ② '예', '아니요' 등이 아닌 좀 더 긴 대답을 유도하고자 하는 경우 사용
- ③ '무엇을', '왜', '어떻게' 등의 질문을 통해 고객이 스스로의 상황에 대해 좀 더 광범위하게 털어 놓을 수 있게끔 하는 효과를 거두는 방법

3) 확대형 질문(High-gain question)

- ① 고객에게 질문을 통해 생각을 하게 함으로써 제한된 시간 내에 고객과 영업사원 상호 간에 NEEDS를 구체화하고 확신을 시켜주는 효과를 거둘 수 있는 질문기법
- ② 확대형 질문을 사용하는 타이밍 : 고객이 자기의 NEEDS에 대해서 잘 이야기하는 경우

3. 설득 및 해법제시

(1) 설득 및 해법제시

- ① 고객이 필요로 하는 상품 및 서비스에 우선순위를 두어 중점적으로 설명
- ② 고객이 만족하지 않을 경우 고객에게 적합한 다른 상품 및 서비스를 설명하여 합의점을 도출

(2) 고객의 반감 처리 화법

- ① 부매랑법 : Yes, But 법처럼 고객의 주장을 받아들이면서도 고객이 거절한 내용을 활용하여 반전을 노리는 화법
- ② 보상법 : 사실을 사실대로 인정하면서 그 대신 다른 이점을 활용하여 보충하는 대응 화법
- ③ 질문법 : 고객의 거절을 질문으로 되돌려 보냄
- ④ Yes, But(‘맞습니다, 맞고요’ 화법) : 고객의 주장을 받아들임으로써 고객의 마음을 부드럽게 한 다음 이쪽 주장을 내세우는 대응 방법

4. 고객의 동의 확보 및 CLOSING

(1) CLOSING의 정의

- ① 지금까지 어느 정도는 고객의 NEEDS 파악이 되어서 충분한 설득이 되었는지 안 되었는지를 분명히 확인하는 단계
- ② 고객이 서명하고 돌아가기까지는 모든 것이 끝난 것은 아니다.
- ③ 고객의 동의는 끝이 아니다. 또 다른 판매의 시작이다.

(2) CLOSING의 타이밍

- ① 고객이 가입의사를 나타냈을 때이다. 따라서 언제 할지를 미리 정하면 안 된다.
- ② 고객의 시그널에 대하여 곧바로 클로징을 걸어야 한다.

(3) 상담 종결의 화법

- ① 추정 승낙법 : 긍정적인 표현이 나올 경우 Closing을 시도함
- ② 실행 촉진법 : 긍정적 답변은 하지 않으나 부정적이지 않을 때 Closing을 시도함
- ③ 양자 택일법 : 구매의사가 감지되고 있으나 고객이 결정을 늦추고 있을 때, 둘 중 하나를 선택하게 함으로써 구매를 기정사실화함
- ④ ‘기회이익 상실은 손해’ 화법
- ⑤ 가입조건 문의법 : 결정을 미루고 있다면 어떻게 하면 가입하겠는지 물어보면서 가입을 요청하는 법

(4) Cross-selling, MGM의 중요성

- ① Cross-selling의 중요성 : 기존고객에게 추가로 다른 상품 판매
- ② 고객소개(MGM : Members Get Members)의 중요성 : 고객에게서 잠재고객을 추천받음

(5) 성공적인 고객동의 확보방법

- ① 긍정적인 태도를 유지
- ② 고객의 속도에 맞춤
- ③ 공격적이 아닌 모습으로 주장
- ④ 적당한 상품을 적당한 사람에게 권유

(6) 효과적인 고객동의 확보기술

① 직설 동의 요구법

직설적으로 고객의 동의를 요구하는 것이 가장 효과적이지만, 이러한 방법은 단순한 판매의 경우 또는 시간이 없고 결정이 쉬운 고객에게나 적합하지 못한 고객에게 사용하면 동의를 그르칠 수도 있다.

② 이점 요약법

프리젠테이션 과정을 통해 보여줬던 상품의 이점을 다시 한 번 요약하여 보여줌으로서 고객이 이점에 대해 확신을 갖게 하는 방법

③ T-방법

고객이 이 상품을 선택했을 때의 이점과 선택을 하지 않았을 때의 손해를 T막대 형태의 대차대조표를 이용하여 비교 설명하는 방법

④ 결과 탐구법

고객이 동의를 못하고 머뭇거릴 경우 혹은 고객이 아직 미심쩍은 점이 있을 경우, 이를 되물어서 동의가 가져다 줄 결과를 설명하는 방법

(7) CLOSING의 필수요건

- ① 당신이 말하는 것을 고객이 충분히 이해했는지 확인
- ② 긍정적이고 자신감 있으며 열정적인 태도로 CLOSING에 임함
- ③ 각각의 고객 성향 및 스타일에 따라 CLOSING을 달리함
- ④ 당신이 생각하고 말하는 모든 것은 고객의 입장에서 출발
- ⑤ 고객의 최종 결정을 요청한 후 영업사원은 침묵을 통해 답을 기다리는 마음을 전달
- ⑥ 바잉 시그널을 감지하는 법을 터득
- ⑦ CLOSING을 하기 전에 시험 CLOSING(trial close)

과목명 : 직무윤리 • 투자자분쟁예방 (12문제)

제1장 직무윤리 일반

1. 법과 윤리

	법	윤리
목적	사회질서의 수호	개인의 도덕심 수호
평가대상	인간의 외면적인 행위	인간의 내면적인 행위
강제성	있음	개인의 양심에 의존

→ 법의 수단은 현실에 따라 변할 수 있지만 법의 목적은 변하지 않는다.

2. 기업윤리와 직무윤리

(1) 기업윤리

- ① 경영전반에 걸쳐 조직의 모든 구성원들에게 요구되는 윤리적 행동을 강조하는 포괄적, 거시적 개념
- ② 형태 : 윤리강령(추상적인 선언문)

(2) 직무윤리

- ① 조직구성원 개개인들이 자신의 업무수행과정에서 지켜야 하는 윤리로서 미시적 개념
- ② 형태 : 임직원행동강령

3. 윤리경영과 직무윤리가 강조되는 이유

(1) 윤리경쟁력의 시대

- ① 환경의 변화 : 고도의 정보, 기술, 시스템이 잘못 사용될 경우 큰 피해
- ② 위험과 거래비용 : 위험을 통제함으로써 거래비용을 줄임
- ③ 생산성제고 : 생산성제고를 통한 장기적 생존목적
- ④ 신중자본 : 윤리는 새로운 무형의 자본, 고객도 신뢰에 돈을 지불
- ⑤ 인프라구축 : 게임의 룰인 법제가 공정해야 지속적 성장가능
- ⑥ 사회적 비용의 감소 : 비윤리적인 행동은 더 큰 사회적 비용을 가져오며, 이를 규제하기 위한 타율적 규제가 증가 한다.

(2) 금융투자업에서의 직무윤리

- ① 산업의 고유속성 : 금융투자업은 고객의 이익을 침해할 가능성이 높다.

- ② 상품의 특성 : 금융투자상품의 원본손실위험
- ③ 금융소비자의 질적변화 : 금융투자상품의 전문화, 복잡화로 소비자보호 필요
- ④ 안전장치 : 금융투자업 종사자들을 보호하는 안전장치

4. 직업윤리의 사상적 배경

(1) 칼뱅

- ① 금욕주의
- ② 근검, 정직, 절제를 통하여 부를 얻는 행위는 신앙인의 정당하고 신성한 의무
- ③ 자본주의 발전의 정신적 원동력

(2) 베버

- ① ‘프로테스탄티즘의 윤리와 자본주의 정신’에서 서구의 문화적 속성으로 합리성, 체계성, 조직성, 합법성을 들고
- ② 이들은 세속적 금욕생활과 직업윤리에 의하여 형성되었다고 설명

5. 국제투명성기구의 부패인식지수

- ① 공무원과 정치인들의 부패 수준이 어느 정도인지에 대한 인식의 정도를 지수로 나타낸 것이다.
- ② 우리나라는 경제규모에 비하여 윤리수준이 낮게 평가된다.
- ③ 점수가 낮을수록 부패 정도가 심하다.
- ④ 최근 들어 점수보다 순위의 변동추이가 중요해졌다.

6. 직무윤리의 적용대상 및 성격

(1) 적용대상

- ① 직무윤리는 투자관련 직무에 종사하는 일체의 자를 그 적용대상으로 함
(고용계약 여부, 보수의 유무를 불문함)
- ② 여기서의 직무행위는 금융투자업과 관련된 일체의 직무활동과 이에 직간접으로 관계된 일체의 직무행위를 포함

(2) 성격

- ① 직무윤리강령 및 직무윤리기준은 일종의 자율규제로의 성격을 가짐
자율적 준수라는 장점과 강제수단이 미흡하다는 취약점이 있음
- ② 직무윤리를 위반한 경우, 실정법 위반행위로서 타율적 규제와 제재의 대상이 되는 경우가 많음

제2장 직무윤리 기본원칙

1. 기본원칙

- ① 신입의무
- ② 2대 기본원칙 : 고객우선의 원칙, 신의성실의 원칙
- ③ 직무윤리의 법제화 : 이해상충 방지의무, 금융소비자 보호의무

2. 이해상충의 방지의무

(1) 의의

- ① 금융투자업 종사자는 투자자(고객), 회사 기타 신임관계에 있는 자(이하 '투자자' 등)의 최선의 이익을 위하여 충실하게 그 업무를 수행하여야 하고, 자기 또는 제3자의 이익을 투자자 등의 이익에 우선하여서는 아니 된다.
이익의 우선순위 : 고객 > 회사 > 임직원
- ② 여기서 "최선의 이익"이란 소극적으로 고객 등의 희생 위에 자기 또는 제3자의 이익을 도모해서는 안 된다는 것에 그치는 것은 아니고, 적극적으로 고객 등의 이익을 위하여 실현가능한 최대한의 이익을 추구하여야 하는 것을 말한다.
- ③ 그러나 이것은 단순히 결과에 있어서 최대의 수익률을 얻어야 한다는 뜻은 아니다. '결과'와 '과정' 양자에 있어서 적극적으로 고객의 이익을 위하여 최선의 결과를 얻도록 노력해야 한다.

(2) 이해상충의 발생원인

금융투자업을 영위하는 회사 내에서 공적업무영역(공개된 정보를 이용하는 투자권유, 자산관리, 증권중개)에서 사적업무영역(기업인수, 합병 등 미공개정보를 취득할 수 있는 영역)의 정보를 이용하는 경우에 이해상충이 발생한다.

(3) 이해상충의 방지체계

- ① 이해상충발생 가능성 파악, 관리
- ② 이해상충발생 가능성 고지 및 저감 후 거래의무
- ③ 이해상충발생 회피의무 : 회피가 곤란하면 거래불가
- ④ 정보교류의 차단
- ⑤ 조사분석자료의 작성대상 및 제공의 제한 : 자신이 발행, 관련된 경우
- ⑥ 자기계약(자기거래)의 금지
 - 고객의 거래 상대방이 될 수 없다 (금융소비자가 동의한 경우는 제외)
 - 그러나 상대방이 우연히 결정되어 투자자의 이익을 해칠 우려가 없는 다음의 경우는 허용
 - 증권시장, 파생상품시장, 다자간 매매체결회사를 통한 경우
 - 자기가 판매하는 펀드를 매수하는 경우

제3장 금융소비자보호의무

1. 주의의무

- ① 금융투자업종사자는 일반인에게 요구되는 것 이상의 전문가로서의 주의를 기울여 그 업무를 수행하여야 한다.
- ② 미국의 신탁법에서 유래한 ‘신중한 투자자의 원칙’이 주의의무의 기준이 될 수 있다.
- ③ 금융투자업자는 금융기관의 공공성으로 인하여 일반 회사에 비하여 더욱 높은 수준의 주의의무를 요한다.
- ④ 주의의무는 업무수행이 신임관계에 의한 것인 한, 사무처리의 대가가 유상이건 무상이건을 묻지 않고 요구된다.

2. 금융소비자보호 내부통제체계

금소법의 적용을 받는 모든 금융회사는 회사내부에 금융소비자보호에 관한 내부통제체계를 구축하여야 한다

(1) 이사회

최고의사결정기구서 내부통제의 구축, 운영에 관한 기본방침을 정하고 주요사항을 심의, 의결

(2) 대표이사

- ① 내부통제체계의 구축, 운영
- ② 일부업무를 금융소비자보호 총괄책임자에게 위임할 수 있으며, 이 경우 금융소비자보호 총괄책임자는 매년 1회 이상 위임업무의 이행사항을 금융소비자보호 내부통제위원회에 보고해야 함

(3) 금융소비자보호 내부통제위원회

- ① 의사결정기구로서 대표이사가 의장
- ② 매 반기마다 1회 이상 의무적으로 개최하고 결과를 이사회에 보고

(4) 금융소비자보호 총괄기관

- ① 대표이사 직속기관
- ② 금융상품 개발, 판매업무로부터 독립하여 업무 수행

(5) 금융소비자보호 총괄책임자

임원으로 대표이사 직속의 독립적 지위

(6) 금융소비자보호 관련평가

- ① 내부적 : 정기적으로 조직과 개인의 성과평가에 반영
- ② 외부적 : 외부 감독기구 등으로부터 정기적인 실태평가, 감독, 검사를 받아야 한다.

3. 단계별 금융소비자보호

(1) 상품개발단계

- ① 회사 내 관련부서 간 사전협의절차를 구축·운영하여야 한다.
- ② 금융소비자보호 총괄기관은 사전협의절차 이행여부를 정기적으로 점검하여야 한다.
- ③ 금융소비자보호 총괄기관은 금융상품 개발 시 금융소비자에게 불리한 점은 없는지 등의 진단항목을 마련하여 상품개발부서에 제공해야 한다.
- ④ 외부전문가의 의견이나 고객참여제도 등을 해야 한다

(2) 상품판매 이전단계

- ① 판매임직원 대상으로 개별상품 별 교육을 실시해야 한다.
- ② 소속임직원이 판매자격을 갖추었는지 확인

(3) 상품판매단계

- ① 적합성 원칙
- ② 적정성 원칙
- ③ 설명의무
- ④ 불공정 영업행위 금지
- ⑤ 부당권유 행위 금지 : 밑에서 자세히 설명
- ⑥ 광고관련 준수사항
- ⑦ 계약서류의 제공의무 : 투자성 상품의 경우(예외 있음)

(4) 상품판매 이후단계

- ① 보고 및 기록의무
- ② 정보누설 및 부당이용금지
- ③ 판매 후 모니터링, 고객의 소리, 미스터리 쇼핑(금융소비자임을 가장)

4. 부당권유 행위 금지

(1) 합리적 근거 제공

(2) 적절한 표시 의무

- ① 중요사실에 대한 정확한 표시 : 표시의 방법은 불문(구두로도 가능)
- ② 투자성과보장 등에 관한 표현의 금지
- ③ 허위, 과장, 부실표시 금지
 - 운용실적 산출과정에서 여러 가지 선택 가능한 방법 중 좋게 보이도록 자의적 선택
 - 운용실적이 좋은 펀드매니저를 대표 펀드매니저로 제시

(3) 요청하지 않은 투자권유 금지

(4) 손실보전 또는 이익보장 금지

- ① 손실보전 또는 이익보장을 약속하여 투자권유를 한 경우 금융소비자가 이에 따른 거래를 하지 않더라도 금지규정 위반으로 본다.
- ② 다만, 사전에 준법감시인에게 보고한 다음의 행위는 예외로 한다.
 - 투자매매업자, 투자중개업자 및 그 임직원이 자신의 위법행위 여부가 불명확한 경우 사적 화해의 수단으로 손실을 보상하는 행위(투자자의 자기책임원칙에 반하는 경우는 제외)
 - 투자매매업자, 투자중개업자의 위법행위로 인하여 손해를 배상하는 행위
 - 분쟁조정 또는 재판상의 화해절차에 따라 손해배상하는 행위

5) 기타 부당권유행위

- ① 내부통제기준에 따른 직무수행 교육을 받지 않은 자로 하여금 계약체결 권유관련 업무부여
- ② 적합성원칙에 따른 일반금융소비자의 정보를 조작하여 권유
- ③ 투자성 상품에 관한 계약의 체결을 권유하면서 일반금융소비자가 요청하지 않은 다른 대출성 상품을 안내하거나 관련 정보를 제공

제4장 본인, 회사, 사회에 대한 윤리

본인에 대한 윤리	회사에 대한 윤리	사회에 대한 윤리
• 법규준수 • 자기혁신 • 품위유지 • 공정성, 독립성유지 • 사적이익 추구금지 (부당한 금품수수 및 제공금지, 직무관련정보를 이용한 사적 거래 제한, 직위의 사적 이용 금지)	• 신의성실의무 • 상호존중 • 공용재산의 사적 사용 및 수익 금지 • 경영진의 책임(사용자 책임) • 정보보호(비밀정보의 관리 및 제공절차의 준수) • 위반행위의 보고 • 대외활동 절차 및 중단 등 내부절차 엄수 • 정보제공 및 정보통신수단의 사용의 절차엄수 • 고용계약 종료 후의 의무	• 시장질서 존중 • 주주가치 극대화 • 사회적 책임

1. 본인에 대한 윤리

(1) 법규준수의무

- ① 여기에서 법규는 「자본시장법」과 같이 직무와 직접적으로 관련이 있는 법령뿐만 아니라, 은행법, 보험업법 등 직무와 관련하여 적용되는 인접 분야의 법령을 포함함
- ② 또한 국가가 입법권에 기하여 만든 제정법뿐만 아니라, 금융감독기관이 만든 각종 규정과 자율규제기관이 만든 각종 규정, 그리고 회사가 자율적으로 만든 사규까지도 포함함
- ③ 금융투자협회의 '금융투자회사 표준내부통제기준'은 그 자체로서는 구속력이 없고 각 금융투자회사가 이를 모델로 하여 내부통제기준을 작성하게 되면 구속력이 발생함

(2) 품위유지의무

1) 공정성유지의무

- ① 금융투자업종사자는 해당 직무를 수행함에 있어서 공정한 입장에 서야 하고, 독립적이고 객관적인 판단을 해야 함
- ② “좋은 게 좋은 것이다”라든가 온정주의나 적당한 타협주의는 업무의 공정성과 독립성을 해치는 가장 큰 걸림돌이 되며, 이를 위해 「자본시장법」은 이해상충을 관리하는 시스템의 구축을 의무화하고 있음

2) 독립성유지의무

- ① 직위를 이용하여 상급자가 하급자에게 부당한 명령이나 지시를 하지 않으며, 부당한 명령이나 지시를 받은 직원은 이를 거절하여야 함

- ② 여기서 '독립성'이란 자기 또는 제3자의 이해관계에 의하여 영향을 받은 업무를 수행하여서는 아니 되며, 독립성과 객관성을 유지하기 위해 합리적 주의를 기울여야 한다는 것을 뜻함

(3) 사적이익 추구금지

1) 부당한 금품수수 및 제공의 금지

- ① 금융투자업종사자는 업무수행의 대가로 이해관계자로부터 부당한 재산적 이익을 제공받아서 아니되며,
- ② 금융소비자로부터 직무수행의 대가로 또는 직무수행과 관련하여 사회상규에 벗어나는 향응, 선물 그 밖의 금품 등을 수수하여서는 아니 됨

2) 재산상 이익의 제공 및 수령에 관한 내부통제절차

- ① 기존의 재산상 이익의 제공 및 수령에 관한 한도규제는 폐지하였다.
- ② 금융투자회사 및 그 종사자가 거래상대방에게 제공하거나 수령한 재산상 이익의 가액이 10억원을 초과하는 즉시 인터넷 홈페이지를 통해 공시해야 한다.
- ③ 이사회가 정한 금액 이상을 초과하여 동일한 거래상대방과 재산상 이익을 제공하거나 수령하려는 경우 이사회의 사전승인을 받아야 한다.
- ④ 금융투자회사 및 그 종사자는 재산상 이익을 제공하거나 수령하는 경우 5년간 기록을 관리, 유지하여야 한다.

3) 재산상 이익으로 보지 않는 것

- ① 금융투자상품에 대한 가치분석·매매정보 또는 주문의 집행 등을 위하여 자체적으로 개발한 소프트웨어 및 해당 소프트웨어의 활용에 불가피한 컴퓨터 등 전산기기
- ② 금융투자회사가 자체적으로 작성한 조사분석자료 또는 특정 금융투자상품의 매매, 투자자문 계약, 투자일임계약 또는 신탁계약의 체결을 권유하는 자료
- ③ 경제적 가치가 3만원 이하의 물품, 식사, 신유형 상품권(물품 제공형), 포인트, 마일리지
- ④ 20만원 이하의 경조비 및 조화·화환
- ⑤ 국내에서 불특정 다수를 대상으로 하여 개최되는 세미나 또는 설명회로서 1인당 재산상 이익의 제공 금액을 산정하기 곤란한 경우 그 비용, 이 경우 대표이사 또는 준법감시인은 그 비용의 적정성 등을 사전에 확인하여야 함

4) 재산상이익의 가치산정

- ① 금전의 경우 해당금액
- ② 물품의 경우 구입비용
- ③ 해당 접대에 소요된 비용

다만, 금융투자회사 임직원과 거래상대방이 공동으로 참석한 경우 해당 비용은 전체 소요경비 중 거래상대방이 점유한 비율에 따라 산정된 금액

- ④ 연수, 기업설명회, 기업탐방, 세미나의 경우 거래상대방에게 직접적으로 제공되었거나 제공받은 비용
- ⑤ 기타 위에 해당하지 아니하는 재산상 이익의 경우 해당 재산상 이익의 구입 또는 제공에 소요된 실비

5) 부당한 재산상 이익의 제공 및 수령금지

- ① 펀드매니저, 고유재산관리 업무자에게 금전, 상품권, 금융투자상품 제공금지
단, 공연, 운동경기관람, 도서, 음반구입 등 문화활동으로 한정된 상품권은 제외함
- ② 판매사 변경을 조건으로 재산상 이익 제공금지
- ③ 운용사가 펀드판매실적에 연동하여 판매사(임직원 포함)에 재산상 이익 제공금지

6) 직무관련정보를 이용한 사적 거래 제한

- ① 금융투자업종사자는 직무수행 중 알게 된 정보를 이용하여 금융투자상품, 부동산 등과 관련된 재산상 거래 또는 투자를 하거나, 다른 사람에게 그러한 정보를 제공하여 재산상 거래 또는 투자를 도와주는 행위를 하여서는 아니 됨
- ② 자본시장법 역시 '미공개중요정보의 이용 금지' 및 '시장질서교란행위'를 통하여 금지

7) 직위의 사적 이용 금지

- ① 금융투자업종사자는 직무의 범위를 벗어나 사적 이익을 위하여 회사의 명칭이나 직위를 공표, 게시하는 등의 방법으로 이용하거나 이용하게 해서는 아니 됨
- ② 경조사 봉투 및 화환 등에 회사명 및 직위를 기재하는 행위는 위반행위에 해당하지 않음

2. 회사에 대한 윤리

(1) 공용재산의 사적사용 및 수익금지

1) 원칙

- ① 금융투자업종사자는 회사의 업무용 차량, 부동산 등 회사 소유의 재산을 부당하게 사용하거나 정당한 사유없이 사적인 용도로 사용하여서는 아니 된다.
- ② 회사의 재산은 회사의 이익을 위한 용도로만 사용되어야 하며, 회사의 이익이 아닌 개인의 사적 이익을 위하여 부당하게 사용하거나 유출되어서는 아니 된다.

2) 회사의 재산

동산, 부동산, 무체재산권, 영업비밀과 정보, 고객관계, 영업기회 등과 같은 유·무형의 것이 모두 포함되며, 나아가 회사가 임직원에게 부여한 지위도 그 지위를 부여받은 개인의 것이 아니고 넓은 의미에서의 회사재산이 됨

3) 금지행위

- ① 회사의 비품이나 자재를 사적인 용도로 사용하는 행위
- ② 회사 내에서의 지위를 이용하여 사적인 이익을 추구하는 행위
- ③ 회사의 정보를 무단으로 유출하는 행위
- ④ 회사의 업무와 무관한 인터넷사이트·PC통신·e-mail·게임을 하는 행위
- ⑤ 사적인 용도로 회사전화를 장시간 사용하는 행위 등

4) 처벌

회사의 재산을 부당하게 유용하거나 유출하는 행위는 형사법상 처벌의 대상이 될 수 있음
(횡령죄, 배임죄, 절도죄, 업무방해죄)

(2) 정보보호

1) 비밀정보의 범위

※ 다음에 해당하는 미공개정보는 기록형태나 기록 유무와 관계없이 비밀정보로 봄

- ① 회사의 재무건전성이나 경영 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보
- ② 고객 또는 거래상대방(거래상대방이 법인, 그 밖의 단체인 경우 그 임직원을 포함함)에 관한 신상정보, 매매거래내역, 계좌번호, 비밀번호 등에 관한 정보
- ③ 회사의 경영전략이나 새로운 상품 및 비즈니스 등에 관한 정보
- ④ 기타 상기에 준하는 미공개정보

2) 비밀정보의 관리

- ① 고객관련정보, 투자대상회사의 정보, 운용정보, 회사의 경영정보 등 일체의 비밀정보는 정보교류차단의 원칙에 의거하여 관리되어야 하고, 관련전산시스템을 포함하여 적절한 보안장치를 구축하여 관리하여야 함(정보차단의 원칙)
- ② 비밀정보를 제공하는 경우에는 '필요성에 의한 제공원칙'에 부합하는 경우에 한하여 준법감시인의 사전 승인을 받아 제공하여야 함
- ③ 'Need to Know Rule'이라 함은 회사에서 부여한 업무를 수행하기 위하여 필요한 최소한의 범위 내에서만 제공하여야 한다는 원칙임

3) 비밀정보의 제공절차

- ① 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 회사가 정하는 사전승인절차에 따라 이루어져야 함
- ② 사전승인절차에는 다음 사항이 포함되어야 함
 - ㉠ 비밀정보 제공의 승인을 요청한 자 및 비밀정보를 제공받을 자의 소속 부서 및 성명
 - ㉡ 비밀정보의 제공 필요성 또는 사유
 - ㉢ 비밀정보의 제공 방법 및 절차, 제공 일시 등

- ③ 비밀정보를 제공하는 자는 제공 과정 중 비밀정보가 권한 없는 자에게 전달되지 아니하도록 성실한 주의의무를 다하여야 한다.
- ④ 비밀정보를 제공받은 자는 기준에서 정하는 비밀유지의무를 성실히 준수하여야 하며, 제공받은 목적 이외의 목적으로 사용하거나 타인으로 하여금 사용하도록 하여서는 아니 됨

(3) 대외활동

1) 회사와의 관계

금융투자업 종사자는 회사의 수임자로서 맡은 임무를 성실하게 수행하여야 할 ‘신임관계’에 있고 이에 기하여 회사에 대하여 맡은 직무에 대하여 ‘신임의무’를 진다.

2) 기본적 의무-신의성실 의무

- ① 금융투자업 종사자는 소속회사의 업무를 성실하게 수행하여야 한다.
- ② 그 내용은 개별 사안에 따라 구체적으로 판단하여야 한다.

3) 직무전념 의무

- ① 금융투자업 종사자는 소속회사의 직무수행에 영향을 줄 수 있는 지위를 겸하거나 업무를 수행할 때에는 사전에 회사의 승인을 얻어야 하고 부득이 한 경우에는 사후에 즉시 보고하여야 한다.
- ② 소속회사의 직무에 영향을 줄 수 있는 것이면 회사와 경쟁관계에 있거나 이해상충관계에 있는지의 여부를 불문하며, 계속성 여부도 불문하고 금지된다.

4) 대외활동 시의 절차

- ① 금융투자업 종사자가 회사, 주주 또는 고객과 이해상충이 발생할 수 있는 대외활동을 하고자 하는 경우 해당 활동의 성격, 이해상충의 정도 등에 따라 소속 부점장, 준법감시인 또는 대표이사의 사전승인을 받아야 한다.
- ② 임직원이 회사 외부에서 금융투자상품의 매매거래와 관련된 강연, 연설, 교육, 기고 등을 하고자 하는 경우 사전에 그 내용 및 원고 등을 회사에 보고하여 확인을 구하여야 한다.
- ③ 회사의 공식 의견 이외의 사건을 표현하는 경우 사건임을 밝혀야 한다.
(×) 회사의 공식 의견 이외의 사건을 표현하여서는 아니 된다.
- ④ 임직원이 인터넷 게시판이나 웹사이트 등에 특정 금융투자상품에 대한 분석이나 권유와 관련된 내용을 게시하고자 하는 경우 사전에 준법감시인이 정하는 절차와 방법에 따라야 한다. 다만, 자료의 출처를 명시하고 그 내용을 인용하거나 기술적 분석에 따른 투자권유의 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 대외활동으로 인하여 금전적인 보상을 받게 되는 경우 회사에 신고하여야 한다.

제5장 내부통제

1. 내부통제기준

- ① 「금융회사 지배구조법」에서는 금융투자업자에 대하여 내부통제기준을 설치하여 운영할 것을 법적 의무로 요구하고 있다.
- ② 내부통제기준은 금융투자업자가 법령을 준수하고, 자산을 건전하게 운용하며, 이해상충방지 등 투자자를 보호하기 위하여 그 금융투자업자의 임직원이 직무를 수행함에 있어서 준수하여야 할 적절한 기준 및 절차를 정한 것을 말한다.
- ③ 금융투자업자는 내부통제기준을 제정하거나 변경하려는 경우 이사회 의 결의를 거쳐야 한다.
- ④ 준법감시인은 내부통제기준을 기초로 내부통제의 구체적인 지침, 컴플라이언스 매뉴얼, 임직원 윤리강령 등을 제정, 시행할 수 있다.
- ⑤ 준법감시제도는 감사와는 달리 사전적, 상시적으로 통제·감독하는 장치이다.

2. 내부통제의 주체별 역할

(1) 이사회

내부통제체제 구축 및 운영에 관한 기준을 정함

(2) 대표이사

내부통제체제 구축 및 운영에 필요한 제반사항을 수행·지원하고 적절한 내부통제정책수립

(3) 준법감시인

- ① 이사회 및 대표이사의 지휘를 받아 내부통제업무를 수행
- ② 임면 시 이사회 의결 후 금융위원회에 보고
- ③ 해임 시 이사총수의 3분의 2 이상 찬성으로 의결
- ④ 사내이사 또는 업무집행책임자(임원급 이상) 중에서 선임
- ⑤ 임기는 2년 이상
- ⑥ 내부통제기준 준수여부 점검
- ⑦ 업무 중 일부를 준법감시담당 임직원에게 위임 가능
- ⑧ 준법감시인 및 준법감시부서 직원은 회사의 본질적, 부수, 경영, 위험관리업무 불가

(4) 내부통제위원회

- ① 위원장은 대표이사
- ② 매 반기별 1회 이상 회의 개최
- ③ 일정규모 이하의 금융투자업자는 내부통제위원회를 두지 않을 수 있다.

3. 영업점에 대한 준법감시 통제

- (1) 준법감시인이 영업점에 대한 준법감시업무를 위하여 지명하는 영업점별 영업관리자는 다음의 요건을 모두 구비한 자이어야 한다.
 - ① 영업점에서 1년 이상 근무한 경력이 있거나 준법감시, 감사업무를 1년 이상 수행한 경력이 있는 자로서 당해 영업점에 상근하고 있을 것
 - ② 영업점장이 아닌 책임자급일 것. 다만, 당해 영업점의 직원수가 적어 영업점장을 제외한 책임자급이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
- (2) 영업관리자 관련 기준
 - ① 일정한 요건을 충족하는 경우 단일 영업관리자가 2 이상의 영업점의 영업관리자의 업무를 수행할 수 있다.
 - ② 준법감시인은 영업점별 영업관리자에 대하여 연간 1회 이상 법규 및 윤리 관련 교육을 실시하여야 한다.
 - ③ 회사는 영업점별 영업관리자의 임기를 1년 이상으로 하여야 한다.
 - ④ 회사는 영업점별 영업관리자에게 업무수행 결과에 따라 적절한 보상을 지급할 수 있다.
- (3) 회사가 특정 고객을 위하여 고객전용공간을 제공하는 경우 준수하여야 할 사항
 - ① 당해 공간은 직원과 분리되어야 하며 통제가 용이한 장소에 위치하여야 한다.
 - ② 사이버룸의 경우 반드시 “사이버룸”임을 명기(문패 부착)하고 외부에서 내부를 관찰할 수 있도록 개방형 형태로 설치되어야 한다.
 - ③ 회사는 다른 고객이 사이버룸 사용 고객을 직원으로 오인하지 아니하도록 사이버룸 사용 고객에게 명패, 명칭, 개별 직통전화 등을 사용하도록 하거나 제공하여서는 아니 된다.
 - ④ 영업점장 및 영업관리자는 사이버룸 등 고객전용공간에서 이루어지는 매매거래의 적정성을 모니터링하고 이상매매가 발견되는 경우 지체없이 준법감시인에게 보고하여야 한다.

제6장 위반행위에 대한 제재

1. 자율규제

- ① 금융투자협회 : 회원 간의 건전한 영업질서 유지 및 투자자보호를 위한 자율규제 업무이다.
- ② 위반에 대해서 주요직무 종사자의 등록 및 관리권과 회원의 제명 또는 그 밖의 제재권(회원의 임직원에 대한 제재의 권고(직접제재는 불가)를 포함)을 발동할 수 있다.

2. 행정제재

- ① 금융위원회의 금융투자업자에 대한 제재권
- ② 자본시장법 상 금융위원회의 금융투자업자의 임원, 직원에 대한 조치권
- ③ 청문(인가취소, 면직, 해임요구 시 반드시 실시) 및 이의 신청

3. 민사책임

(1) 법률행위의 실효

하자가 있는 경우	중대한 하자	무효
	보다 가벼운 하자	취소
계약당사자 일방의 채무 불이행으로 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우	일시적 거래	해제(계약이 소급적으로 실효되어 원상회복의무 발생)
	계속적 거래	해지(장래를 향하여 계약이 실효)

(2) 손해배상

채무불이행(계약책임) 또는 불법행위에 의하여 손해를 입은 자는 배상을 청구할 수 있다.

- ① 계약책임은 계약관계에 있는 당사자(주로 채권자와 채무자) 사이에 계약 위반을 이유
- ② 불법행위책임은 계약관계의 존부를 불문하고, '고의 또는 과실'의 위법행위로 타인에게 손해를 가한 경우를 말하고, 가해자는 피해자에게 발생한 손해를 배상하여야 한다.

4. 형사책임

- ① 죄형법정주의
- ② 행위자와 법인 양자를 모두 처벌하는 양벌규정을 두는 경우가 많다.

과목명 : 투자자 분쟁예방

제1장 분쟁의 유형

1. 부당권유 등 불완전판매 관련 분쟁

(사례)

- ① 직원이 ‘혼자만 알고 있는 호재인데 소문이 날까봐 이를 밝힐 수 없음. 당장 투자하지 않으면 시기를 놓친다’는 등의 말로 매매를 권유한 것은 부당권유로 인정
- ② 증권사 직원의 주식투자 권유 시 고객이 투자성향을 보수적이라고 기재하였더라도 과거 파생상품 및 주식 투자경험이 있었기에 부당권유로 보기 곤란

2. 주문 관련 분쟁

만일 임직원 등의 단순 주문실수가 발생한 경우 인지 즉시 해당 주문으로 인해 발생한 손익을 확정하고 손실에 대한 차액을 배상하겠다는 의사표시를 고객에게 제안하는 등 분쟁으로 발생하지 않도록 처리하여야 한다.

3. 일임매매 관련 분쟁

일임매매는 원칙적으로 금지되지만
예외적으로

- ① 투자일임업자로서 금융소비자와 일임계약을 체결하고 진행하는 경우
- ② 투자중개업자가 금융소비자의 매매주문을 받아 이를 처리하는 과정에서 투자판단의 일부 또는 전부를 일임 받는 법에서 정한 다음의 경우는 허용
 - ㉠ 투자자가 금융투자상품의 매매거래일(하루에 한정한다)과 그 매매거래일의 총매매수량이나 총매매금액을 지정한 경우로서 투자자로부터 그 지정 범위에서 금융투자상품의 수량, 가격, 시기에 대한 투자판단을 일임 받은 경우
 - ㉡ 투자자가 여행·질병 등으로 일시적 부재 중에 금융투자상품의 가격 폭락 등 불가피한 사유가 있는 경우로서 투자자로부터 약관 등에 따라 미리 금융투자상품의 매도권한을 일임 받는 경우

(사례)

고객이 증권사 직원에게 주식 매매를 일임한 기간의 월매매회전율이 약 1400%에 달하였고 단기매매를 하였어야 할 특별한 사정이 없었던 점 등을 고려컨대 과다매매가 인정되고 고객의 당일 “전부 처분 지시”에도 불구하고 직원의 지정가 주문으로 일부수량만 매도되었다면 선관주의의무를 해태한 것으로 봄

4. 임의매매 관련 분쟁

임의매매는 법으로 금지되어 있고 예외가 없다.

(사례)

- ① 고객이 직원의 임의매매 사실을 알고도 즉시 이에 대한 배상요구를 하지 않았다는 사실만으로 임의매매를 추인한 것으로 보기 어렵다.
- ② 고객이 증권회사 직원에게 주식매매를 포괄임하였다고 하더라도 직원이 고객의 특정종목에 대한 매수금지 지시에 불응하여 동 종목을 매수한 행위는 임의매매에 해당한다.

5. 전산장애 관련 분쟁

다음의 경우 금융회사는 손해배상 책임을 진다.

- ① 접근매체의 위조나 변조로 발생한 사고
- ② 계약체결 또는 거래지시의 전자적 전송이나 처리 과정에서 발생한 사고
- ③ 전자금융거래를 위한 전자적장치 또는 정보통신망에 침입하여 거짓이나 부정한 방법으로 획득한 접근매체의 이용으로 발생한 사고

다만, 다음의 경우에는 그 책임의 전부 또는 일부를 금융소비자에게 부담시킬 수 있다.

- ① 사고발생에 있어서 이용자의 고의나 중대한 과실이 있는 경우로서 그 책임의 전부 또는 일부를 이용자의 부담으로 할 수 있다는 약정을 미리 이용자와 체결한 경우
- ② 법인(중소기업기본법상 소기업은 제외)인 이용자에게 손해가 발생한 경우로 금융회사 또는 전자금융업자가 사고를 방지하기 위하여 보안정책을 수립하고 이를 철저히 준수하는 등 합리적으로 요구되는 충분한 주의의무를 다한 경우

제2장 개인정보보호법 관련 고객정보처리

1. 개인정보보호법

- ① 일반법으로서 관련 특별법이 있을 경우는 특별법의 적용이 우선된다.
- ② 특별법에 정함이 없으면 개인정보보호법을 적용한다.
- ③ 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람을 “정보주체”라고 한다.
- ④ 업무를 목적으로 개인정보파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 “개인정보처리자”라고 한다.

2. 개인정보처리자의 개인정보 보호 원칙

- ① 최소한의 개인정보 수집이라는 입증책임은 개인정보처리자가 부담한다.
- ② 개인정보처리자는 정보주체가 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보수집에 동의하지 않는다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 안 된다.
- ③ 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받거나 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공할 수 있다.
- ④ 개인정보의 익명처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여 처리하여야 한다.

3. 개인정보보호법상 개인정보유출시 처벌

- ① 정보유출에 대한 손해배상을 강화하면서 징벌적 손해배상제도를 도입하였다.
- ② 고의, 중과실로 개인정보를 유출한 기관에 대해 가중된 책임을 물어 피해액의 최대 5배까지 배상액을 증가할 수 있도록 하였다.
- ③ 개인정보유출로 인해 피해를 입었을 경우 구체적 피해액을 입증하지 못하더라도 법원 판결을 통해 정해진 일정금액을 보상받는 법정손해배상제도를 도입하였다.
- ④ 개인에게도 적용된다.

제3장 금융분쟁조정

1. 금융감독원의 분쟁조정

(1) 분쟁조정절차

- ① 분쟁조정신청
- ② 사실조사 등
- ③ 위원회 회부 전 처리(신청내용이 분쟁조정대상으로 적합지 아니한 경우)
- ④ 합의권고 : 접수일로부터 30일 이내에 합의가 성립하지 아니한 경우 분쟁조정위원회에 회부
- ⑤ 분쟁조정위원회의 조정 : 회부일로부터 60일 이내에 결정

(2) 조정의 효력

- ① 당사자가 조정안을 제시받은 날로부터 20일 이내에 수락하지 않으면 해당 조정안을 수락하지 않은 것으로 본다.
- ② 분쟁당사자가 분쟁조정위원회의 조정안을 수락한 경우 : 재판상 화해와 동일한 효력
- ③ 따라서 수락된 조정결정내용을 어느 일방이 이행하지 않을 경우 상대방은 별도의 소송절차 없이 강제집행을 신청할 수 있음

(3) 소송지원

피신청인의 조치가 현저히 부당하다고 위원회가 인정하는 경우 신청인의 소송지원요청 시 신청인을 위한 소송지원을 할 수 있음

2. 협회의 분쟁조정

(1) 조정의 신청

- ① 신청자는 분쟁조정신청서를 협회에 제출
- ② 대리인 선임 가능, 공동조정신청의 경우 대표자 선임 가능
- ③ 위원장은 구두 또는 서면으로 당사자에게 합의할 것을 권고
- ④ 위원장 직권 종결사항
 - ㉠ 수사기관이 수사 중이거나 법원에 제소된 경우
 - ㉡ 법원 또는 다른 분쟁조정기관에 조정신청을 한 경우 등

(2) 분쟁조정

- ① 위원장은 신청사건을 접수일로부터 30일 이내에 위원회에 회부(불가피하다고 인정하는 경우에는 회부를 연기할 수 있음)
 - ② 신청사건 조사
 - ③ 당사자 등의 의견청취
 - ④ 결정 : 회부된 날로부터 30일 이내 조정결정(각하결정 가능)
 - ⑤ 조정결정 등의 통지
 - ⑥ 재조정신청 : 30일 이내
- 분쟁당사자가 분쟁조정위원회의 조정안을 수락한 경우 : 「민법」 상 화해와 동일한 효력

(3) 비공개원칙

분쟁조정은 비공개를 원칙으로 하며, 위원회 위원 및 관계 임직원 등은 비밀을 유지하여야 함

(4) 소송지원

- ① 협회는 피신청인인 금융투자회사가 정당한 사유없이 위원회 조정결정을 수락하지 않았을 때 신청인의 소송지원 신청이 있고 투자자보호 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 변호사를 소송대리인으로 위촉하여 소송을 지원할 수 있음
- ② 소송수행 지원을 하는 경우에는 변호사 수임료는 협회가 지원하고 이외 인지대 등 소송비용은 신청인이 부담

과목명 : 자금세탁 방지제도

제1장 개요

1. 자금세탁의 절차

(1) 예치단계 : 배치

금융회사에 유입하거나 국외로 이송, 발각이 쉬워 가장 어려운 단계이다

(2) 은폐단계 : 반복

복잡한 금융거래를 거쳐 자금추적을 불가능하게 만든다, 역외금융피난처를 이용

(3) 합법화단계 : 통합

불법자금을 정상적인 경제활동에 재투입

2. 자금세탁방지제도

- ① 자금세탁행위란 불법재산의 취득·처분 또는 발생 원인에 대한 사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위 및 탈세목적으로 재산의 취득·처분 또는 발생 원인에 대한 사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위를 말한다.
- ② 공중협박자금조달행위란 공중협박자금에 이용된다는 점을 알면서 자금 또는 재산을 모집·제공하거나 이를 운반·보관하는 행위와 자금 또는 재산의 모집·제공·운반·보관을 강요하거나 권유하는 행위를 말한다.
- ③ FATF는 자금세탁방지 국제기준의 제정과 국제협력 강화 등을 목표로 활동하고 있다.
- ④ FATF가 제정한 자금세탁/테러자금조달 방지에 관한 권고사항은 FATF 및 관련 지역기구의 회원국에 대한 상호평가 등을 통하여 사실상의 구속력을 확보하고 있다.

3. 자금세탁방지업무 기구

(1) 국제기구 : FATF (Financial Action Task Force)

- ① FATF는 G7 정상회의에서 금융기관을 이용한 자금세탁에 대처하기 위하여 출범했으며, 우리나라는 정회원이다.
- ② FATF가 제정한 권고사항은 현재 전세계 약 180여 개국에서 자금세탁 및 테러자금조달방지 분야의 국제기준으로 채택하고 있으며, 형식적으로는 구속력이 없으나
- ③ FATF 및 관련 지역기구의 회원국에 대한 상호평가 등을 통하여 사실상의 구속력을 확보하고 있다.

(2) 국내기구 : 금융위원회 소속의 금융정보분석원

- ① 우리나라의 자금세탁방지기구(FIU)는 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 의거하여 설립된 금융정보분석원이다.
- ② 금융정보분석원은 법무부·금융위원회·국세청·관세청·경찰청·한국은행·금융감독원 등 관계기관의 전문 인력으로 구성되어 있으며,
- ③ 금융기관 등으로부터 자금세탁관련 혐의거래를 수집·분석하여 불법거래, 자금세탁행위 또는 공중협박자금조달행위와 관련된다고 판단되는 금융거래 자료를 법집행기관(검찰청, 경찰청, 국세청, 관세청, 금융위, 중앙선관위 등)에 제공하는 업무를 주업무로 하고,
- ④ 금융기관 등의 혐의거래 보고업무에 대한 감독 및 검사, 외국 FIU와의 협조 및 정보교류 등을 담당하고 있다.

제2장 주요제도

1. 고객확인제도

(1) 고객확인

- ① 금융기관이 고객과 거래 시 고객신원, 실소유자여부, 거래목적 등을 파악하는 등 고객에 대한 합당한 주의를 기울이는 제도이다.
- ② 여기서 '실제소유자'란 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인, 즉 해당 금융거래로 인해 궁극적 혜택을 보는 개인으로서 법인은 제외된다.
- ③ 계좌의 신규개설이나 1,000만원(미화 1만달러)이상의 일회성 금융거래(연결거래 포함, 송금, 환전 등) 시 고객의 신원에 관한 사항, 실제소유자에 관한 사항을 확인하여야 한다.
- ④ 금융거래가 개시되기 전에 하여야 하나 두 가지 예외가 있다.
 - 종업원, 학생 등에 대한 일괄적인 계좌개설
 - 타인을 위한 보험
- ⑤ 금융기관은 제3자를 통해 고객확인 의무를 이행할 수도 있다.

(2) 간소화된 고객확인 (CDD, Customer Due Diligence)

- ① 저위험, 중위험 고객 대상
- ② 성명, 실명번호, 주소, 연락처, 실제 당사자 여부 확인
- ③ 계좌를 신규개설하고 해당계약을 기반으로 하는 거래(거래금액 무관)와 계좌에 의하지 않은 일회성 금융거래 등 자금세탁행위의 우려가 있는 경우에 실시
- ④ 계좌에 의하지 않은 일회성 금융거래의 구체적 기준
 - 전신송금 및 가상자산 : 100만원 또는 그에 상당하는 외화
 - 카지노 : 300만원 또는 그에 상당하는 외화
 - 외화표시 외국환거래 : 10,000달러
 - 기타 : 1,000만원

(3) 강화된 고객확인 (EDD, Enhanced Due Diligence)

- ① 고위험 고객, 높은 위험의 상품 대상,
- ② CDD 확인 항목 외에 거래의 목적, 자금의 원천 추가 확인

(4) 고객확인절차

- ① 고객정보(신원정보)의 확인
- ② 고객정보(신원정보)의 검증
- ③ 실제소유자 확인
 - 여기서 ‘실제소유자’란 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인, 즉 해당 금융거래로 인해 궁극적 혜택을 보는 개인으로서 법인은 제외된다.
 - 특히 법인의 경우에는 ‘25%이상 최대주주 > 최대지분 소유자 > 대표자’의 순서로 최소 2단계 이상 확인해야 하며,
 - 이 경우 확인해야할 정보는 실제소유자의 영문성명, 생년월일, 국적정보 등
- ④ 요주의 리스트 확인
- ⑤ 고객위험평가 : 중저위험 고객은 3년, 고위험 고객은 1년마다 재수행
→ 위험기반접근법에서의 ‘위험’은 4가지로 구분된다. [국가, 고객, 상품, 사업(서비스)위험]
- ⑥ 추가정보의 수집 : 고위험으로 평가되거나 의심스러운 고객인 경우 EDD실시

(5) 고객이 신원확인 등을 위한 정보제공을 거부하여 고객확인을 할 수 없는 경우

계좌개설 등 신규거래를 거절하고 이미 수립된 거래관계를 종료하여야 하며 이 경우 의심되는 거래의 보고여부를 검토하여야 한다.

2. 의심거래보고제도

- ① 영업점 직원은 업무지식과 전문성, 경험을 바탕으로 고객의 평소 거래상황, 직업, 사업내용 등을 고려하여 취급한 금융거래가 혐의거래로 의심되면 그 내용을 보고책임자에게 보고한다.
(금융기관종사자의 주관적 판단에 의존, 금액제한 없음)
- ② 보고책임자는 특정금융거래정보보고 및 감독규정의 별지 서식에 의한 의심스러운 거래 보고서에 기재하여 지체 없이 금융정보분석원에 보고한다.

3. 고객현금거래보고제도

- ① 금융기관은 1거래일 동안 1천만원 이상의 현금을 입금하거나 출금하는 경우에 거래자의 신원과 거래일시, 거래금액 등을 금융정보분석원에 보고하여야 한다.
- ② 금액을 산정함에 있어서는 금융기관이 1거래일 동안 금융기관별로 지급한 금액, 영수한 금액을 각각 별도 합산하는 실질주의 방식을 취하고 있다.
Ex) 입금 900만원+출금 800만원 시 보고의무가 없다.
- ③ 다만, 회계상의 가치이전만 이루어지는 거래 및 다음의 경우에는 보고대상에서 제외한다.
 - ㉠ 고객요청에 의한 대체거래(실제 현금거래가 아닌 거래)
 - ㉡ 다른 금융기관과의 현금 입출금거래
 - ㉢ 국가, 지방자치단체, 기타 공공단체와의 현금 입출금거래
 - ㉣ 100만원 이하의 무매체(무통장)입금 거래
 - ㉤ 수표거래, 계좌이체, 인터넷 뱅킹 등을 이용한 거래

제3장 자금세탁 방지와 내부통제활동

1. 자금세탁 방지 내부통제 체계

(1) 개요

- 내부통제 활동은 회사 내부에서의 통제, 자금세탁 방지는 회사 외부 고객과의 관계
- 자금세탁 방지는 영업과 관련한 금융기관 내 모든 부서와 관련된 업무

(2) 이사회

- 자금세탁 방지를 위해 설계·운영하는 내부통제 정책에 대한 감독책임
- 경영진과 감사(감사위원회)의 평가 및 조치결과에 대한 검토 및 승인

(3) 경영진

- 자금세탁 방지를 위한 내부통제 정책의 설계·운영·평가 및 내부통제 규정의 승인
- 내부통제 정책의 준수책임 및 취약점에 대한 개선조치 사항의 이사회 보고
- 내부통제 정책 이행과정에서 발견된 취약점을 개선할 책임
- 전문성과 독립성을 갖춘 보고책임자의 임면 및 그 임면사항의 금융정보분석원장 통보

(4) 보고책임자

- 의심되는 거래 또는 고객현금거래 보고책임, 고객확인 이행 관련 업무의 총괄
- 관련 규정 및 세부 업무지침의 작성 및 운영

- 자금세탁방지 업무와 관련하여 임직원별 역할과 책임 및 보고체계 명시
- 자금세탁 및 공중협박자금조달 유형과 기법에 대한 대응방안 마련
- 직원알기제도의 수립·운영 및 임직원에 대한 교육·연수
- 자금세탁방지 등의 업무 관련 자료의 보존, 운영상황 모니터링 및 개선·보완
- 시스템 및 통제활동의 운영과 효과적인 정기적 점검결과 및 개선사항의 경영진 보고
- 금융 거래 규모 등 자체 여건을 감안한 전담직원 배치

(5) 임직원

- 자금세탁 방지 관련 기준과 절차 준수, 보고 및 신고사항의 누설 금지

2. 자금세탁 방지 내부통제

(1) 내부통제 주요 내용

- 교육 및 연수 : 보고책임자는 자금세탁 방지 관련 교육 및 연수를 연 1회 이상 실시 (교육대상별 구분)
- 직원알기제도 : 자금세탁 등에 임직원이 이용되지 않도록 채용 시 그 신원사항 등 확인
- 보고체계수립 : 보고책임자에 대한 내부보고체계, 금융정보분석원에 대한 외부보고체계 수립
- 기록보존 : 고객확인기록, 금융거래기록, 의심거래 및 고액현금거래 보고서 등 5년 이상 보존
- 신규 상품 : 신규 상품 및 서비스 판매 전에 자금세탁 위험을 측정할 수 있는 절차를 수립·운영
- 독립적 감사 : 자금세탁방지 등의 업무를 수행하는 부서와 독립된 부서에서 감사체계 구축·운영

(2) 위험기반 접근법(RBA : Risk Based Approach)

- 위험도 높은 분야는 강화된 조치, 낮은 분야는 간소화된 조치 : 위험에 비례한 자원 활용
 - 위험의 분류 : 국가위험, 고객위험, 상품위험, 사업(서비스)위험
- 사후 적발·보고 체계에서 사전에 감지·평가하여 대응함으로써 위험 감소
- 국가 : 국가위험평가와 업권별 위험평가 실시 및 공유체계 마련
- 검사기관 : 검사·감독 시 금융기관 등의 위험평가 결과 검토
- 금융기관 : 전사적 위험평가 마련·실시, 정책·통제절차 이행, 관할당국·기관의 지침·요구 사항 충족

3. 위반 시 제재조치

(1) 벌칙

- 징역과 벌금을 같이 부과 가능
- 행위자가 소속된 법인 또는 개인에 대해서도 벌금형 부과 가능

(2) 과태료

- 최고 1억원 이하의 과태료
 - 내부통제외무 미이행, 고객확인외무 미이행
 - 가상자산사업자가 고객별 거래내역을 분리하여 관리하지 않은 경우
 - 금융정보분석원장의 명령, 지시, 검사를 거부, 방해, 기피
- 3천만원 이하의 과태료
 - 의심거래보고, 고액현금거래보고 미이행
 - 신규계좌 개설 및 일정금액 이상의 일회성 금융거래시 고객의 신원, 실제소유자 미확인
 - 자금세탁방지 관련 자료 및 정보의 미보존

4. 자금세탁 방지 관련 제도

(1) 차명거래 금지제도

- 불법행위(불법재산 은닉, 자금세탁, 조세포탈 등)를 목적으로 하는 차명 금융거래 금지
- 실명이 확인된 계좌에 보유하고 있는 금융자산은 '명의자 소유'로 추정
- 금융회사 종사자의 불법 차명거래의 알선·중개 금지 : 5년 이하의 징역, 5천만원 이하의 벌금
- 금융회사 종사자는 불법차명거래가 금지된다는 사실을 거래자에게 설명 의무 부여

(2) 반부패협약

- 목적 : 외국공무원에 대한 뇌물공여행위 형사처벌, 민간인 간의 뇌물공여행위 제외
- 외국공무원의 범위 : 공무원 외에 공공기관, 공기업, 국제기구 공무원 포함
- 국제상거래에 있어 부당한 보수·이익을 제공하거나 제의, 약속하는 모든 행위 포함
- 뇌물을 제공한 자연인뿐만 아니라 책임있는 법인도 처벌
- 뇌물 및 이익의 몰수, 사법공조 및 범죄인 인도로 해당 국가 뇌물죄에 상응하는 형사처벌 부과

(3) 미국 해외부패방지법

- 규제대상 : 미국 시민권자·국적자, 미국 거주 외국인, 주사업장이 미국인 기업, 미국법에 의해 설립된 기업, 미국증권거래소 상장기업, 이들의 중개·대리인의 뇌물제공 행위

(4) 해외금융계좌신고제도(FBAR : Foreign Bank Account Reporting)

- 미국 납세의무자가 1년 동안 해외 금융계좌 합계액 1만 달러 초과시 미재무부에 신고

(5) 해외금융계좌 납세자협력법(FATCA : Foreign Account Tax Compliance Act)

- 미국 자국민의 역외 탈세 방지를 위해 해외 금융기관에게 미국 국민의 금융거래정보를 국세청에 보고하도록 의무화하고 다수의 국가와 체결한 협정

(6) 다자간 조세정보 자동교환 협정(MCAA)

- OECD 및 G20 국가를 중심으로 각 국가의 납세의무가 있는 고객의 금융정보를 상호 교환하는 협정